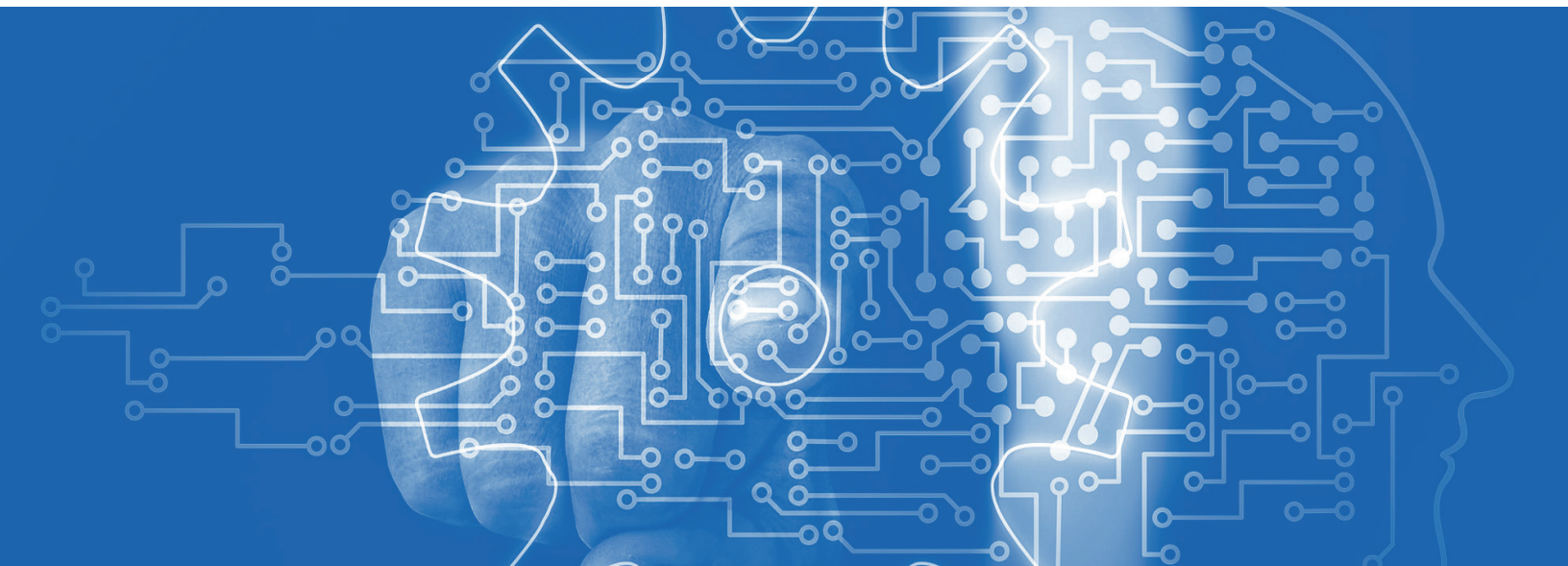


ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL INA

Jorge Cornick Montero



ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL INA

Jorge Cornick Montero

374.0130715

C724e Cornick Montero, Jorge.

Estudio sobre la implementación de la nueva ley del
INA / Jorge Cornick Montero. -- San José : Academia
de Centroamérica, 2021.

Centroamérica, 2021.

1 recurso en línea, 39 páginas, pdf. : ilustraciones ;
1000 kb. - (Serie programa visión para el desarrollo /
Academia de Centroamérica ; no. 30)

ISBN 978-9977-21-129-9

ISSN 2215-5619

1. POLITICA PUBLICA – EDUCACION.
2. POLITICA PUBLICA – COSTA RICA.
3. EDUCACION – LEGISLACION – COSTA RICA.
4. SECTOR PRIVADO – COSTA RICA. 5. OBRAS PUBLICAS –
I. Academia de Centroamérica. II. Título. III. Serie.



Diagramación

Jessica Schmidt

Fotografía de portada

Pixabay

 /Academiacr

 /Academiacr

 /academiaca_cr

 www.academiaca.or.cr

Copyright © 2022. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de
ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fo-
tografía, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información
sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente
reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni
sus asociados.

ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL INA

ABSTRACT

Jorge Cornick Montero

El 7 de diciembre de 2020 se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje que busca dotarlo de la flexibilidad necesaria para transformar sus servicios de formación y capacitación profesional en concordancia con los requerimientos de un sector productivo inmerso en los desafíos de la cuarta revolución industrial, de manera que se garantice la empleabilidad de los egresados del Instituto, y se apoye el desarrollo de nuevos emprendimientos y se brinde apoyo a la pequeña y mediana empresa, en conjunto con el Sistema de Banca para el Desarrollo. Con este fin se modifican el régimen laboral del Instituto, su sistema de becas y ayudas económicas y se incluyen explícitamente la empleabilidad, el desarrollo empresarial y la promoción de la inserción laboral como fines explícitos de la institución.

En este documento se analiza el contenido de la reforma, los avances en su reglamentación, y se identifican oportunidades y peligros para lograr que su implementación no solo sea exitosa, sino que constituya un primer paso en un proceso de actualización continua de la oferta de servicios y las modalidades para ofrecerlos por parte del INA.

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo	9
1. Competencias productivas y desarrollo	11
1.1. El desafío general	11
1.2. Recursos humanos y transformación económica en Costa Rica	11
1.3. El papel del INA	14
2. La necesidad de la reforma	14
2.1. Informe de Auditoría CGR 2017	14
2.2. Informe de Auditoría, CGR, 2020	15
2.3. Exposición de Motivos Proyecto de Ley 9931	15
3. Construcción y componentes de la reforma	16
3.1. El proceso de construcción social de la reforma	16
4. El cambio en la Ley Orgánica del INA: lo propuesto y lo logrado	17
4.1. Los objetivos de la reforma	17
4.2. El texto aprobado	18
5. ¿Reglamentación 1.0 para la Revolución 4.0?	20
5.1. Consideraciones generales	20
5.2. Reglamento de Adquisiciones	21
5.3. Reglamento de acreditación y aval técnico de servicios de capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje	22
5.4. Reglamento de Becas y Ayudas Económicas	23
6. Elementos críticos para el éxito de la reforma	26
6.1. Continuidad en la transformación del modelo de gestión	26
6.2. La iniciativa del sector privado	26
6.3. Monitoreo y prospección del mercado laboral	27
6.4. Transformación de los Comités de Enlace en Mesas Ejecutivas	27
6.5. Capacitación del sector productivo en el modelo de competencias laborales	28
6.6. Actualización del Clasificador de Ocupaciones y reformas en el Marco Nacional de Cualificaciones	28
6.7. Simplificación de gobernanza y procedimientos	28
6.8. Experimentación y flexibilidad	28
7. ¿Próximos pasos? Posibles reformas adicionales	29
7.1. Despolitización y reforma de la operación de la Junta Directiva	29
7.2. Concentrar el INA en la planificación y supervisión de los SCFP	29

7.3. Evaluación de los proveedores de SCFP mediante evaluación de competencias de los graduados y récord de colocación en el mercado laboral	29
7.4. Integración de la formación y capacitación vocacional con el resto del sistema educativo	30
7.5. Separación de funciones	30
8. Conclusiones y recomendaciones	31
9. Referencias	31
10. Leyes y decretos consultados	32
11. Apéndice 1: Personas entrevistadas	33
12. Apéndice 2: Análisis comparativo de la Ley Orgánica del INA antes y después de Ley 9931	34

ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL INA

RESUMEN EJECUTIVO

Jorge Cornick Montero

Costa Rica enfrenta la paradoja de que al mismo tiempo que el nivel de desempleo alcanza niveles históricamente elevados, las empresas enfrentan serias dificultades para reclutar personal con las competencias técnicas y las habilidades blandas que ellas requieren. Esta situación pone en evidencia una brecha creciente entre la cobertura y contenidos de la formación de recursos humanos y los requerimiento del sector productivo.

En el campo específico de los servicios de formación y capacitación profesional que ofrece el Instituto Nacional de Aprendizaje, la brecha se ha evidenciado en la reducción de la cobertura de ciertos servicios, en la baja empleabilidad de los egresados de sus programas, y en la imposibilidad de atender de manera oportuna los requerimientos que le plantea el sector productivo al Instituto.

Un exitoso proceso de diálogo social, cuyos resultados fueron sintetizados en el foro “Revolución Industrial 4.0”, celebrado en octubre 2019, permitió consensuar un primer

conjunto de reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, las cuales fueron recogidas en un proyecto de ley eventualmente aprobado como Ley 9931 en diciembre 2020.

Esa ley introduce reformas que tienen el potencial de dotar al Instituto de una agilidad operativa y de una flexibilidad de las que hasta ahora había carecido: se modificó el régimen laboral, y se creó la posibilidad de realizar contrataciones a plazo fijo, para atender necesidades específicas de capacitación que pueden variar rápidamente en el tiempo; se abrió la posibilidad de contratar servicios de formación y capacitación profesional ofrecidos por terceros, cuando por razones de tiempo, horario, competencias técnicas o ubicación geográfica el Instituto no los pueda brindar con sus propios recursos de forma oportuna, y se modificó el sistema de becas y ayudas económicas del instituto de manera que pueda beneficiar a estudiantes que reciben servicios en centro de capacitación externos, debidamente acreditados. Al mismo tiempo, tal y como se había propuesto en el proyecto

de ley, se incluyendo la empleabilidad y el emprendimiento como finalidades explícitas del INA.

El potencial de la reforma es inmenso, particularmente si se transforma la relación del INA con el sector productivo, mediante la articulación explícita con la Política Nacional de Clústeres y la transformación de Comités de Enlace, que en la actualidad funcionan como foros para intercambio de información, en “mesas de trabajo” para la toma de decisiones.

Sin embargo, la reforma enfrenta también peligros importantes que pueden limitar su alcance e impacto. Por una parte, la contratación de servicios de terceros - que tiene la enorme ventaja de reducir los costos fijos de la institución y de transferir la responsabilidad de adaptar la oferta de servicios a las necesidades del sector productivo a centros de capacitación externos – se establece como un mecanismo de excepción, al que se recurrirá únicamente cuando se determine que el Instituto no puede ofrecer los servicios requeridos por sí mismo. Esto abre las puertas para una estrategia de “institucionalización” de esos servicios, que llevaría a perder la flexibilidad que la nueva ley otorga a la Institución. Los recientes esfuerzos de la Caja Costarricense del Seguro Social por “institucionalizar” servicios que contrataba a terceros, aún a costa de un incremento de los costos y un deterioro de la calidad de los servicios ofrecidos, pone en evidencia la seriedad de este peligro.

Por otra parte, una reglamentación que en ciertos aspectos peca por ser innecesariamente complicada y burocrática, por introducir una amplia discrecionalidad que puede resultar en la asignación de becas y ayudas económicas a contrapelo de las prioridades explícitas de la

institución, y que pone sobre los potenciales beneficiarios el peso de trámites y requerimientos documentales que, particularmente en el caso de personas en extrema pobreza, pueden constituirse en mecanismos de exclusión justamente de los grupos demográficos que la nueva ley establece como prioridades institucionales.

1. COMPETENCIAS PRODUCTIVAS Y DESARROLLO

1.1. El desafío general

En la teoría económica, el desafío del desarrollo ha estado tradicionalmente asociado a la “transformación estructural”. En la vieja tradición estructuralista en América Latina, se dio por sentado que esa transformación era sinónimo de “industrialización”, tanto porque la elasticidad-ingreso de los productos primarios parecía condenar a los países que se especializaran en ellos a recibir un porcentaje cada vez menor del ingreso mundial como porque la productividad en el sector industrial de los países en desarrollo parecía tener una tendencia a convergir con la de los países avanzados, que no se observaba en los demás sectores de actividad económica.

Hoy es posible entender el reto de la transformación estructural en un sentido más amplio, que no se asocia con el desarrollo de sectores predeterminados de la producción, sino con la transición desde estructuras económicas simples y de baja intensidad en conocimiento hasta estructuras económicas complejas y de alta intensidad de conocimiento (Hausmann *et al.*, 2011; Sabel, 2017).

Más específicamente:

Economías complejas son aquellas capaces de integrar grandes cantidades de conocimiento, distribuido en vastas redes de personas, para generar una mezcla diversificada de productos intensivos en conocimiento. Las economías simples, en contraste, tienen una base reducida de conocimiento productivo, producen menos productos, más simples, y que requieren redes de interacción más pequeñas. (Hausmann *et al.*, 2011) (traducción del autor).

Superar ese reto nunca ha sido tarea fácil, como lo atestigua el reducido número de países pobres que han alcanzado, o están cerca de alcanzar niveles de ingreso comparables a los de los países desarrollados desde mediados del siglo pasado a la fecha, pero en la actualidad las dificultades pueden ser aún mayores debido al acelerado desplazamiento de la frontera tecnológica y productiva que se ha dado en llamar la Cuarta Revolución Industrial¹ (Frost and Sullivan, n.d.).

Uno de los requisitos para avanzar en la transición hacia la complejidad y el ingreso de los países más avanzados – ciertamente no el único – es el desarrollo del recurso humano con las competencias específicas requeridas por el nuevo entorno productivo, que incluyen competencias técnicas especializadas pero también, y de modo crucial, el desarrollo de “habilidades blandas”, métodos de producción modernos y la meta-competencia de actualización constante de competencias, o lo que se ha denominado como “learning for life” (OECD, 2021) y también, quizá de manera más precisa, “lifelong learning” o aprendizaje a lo largo de la vida².

1.2. Recursos humanos y transformación económica en Costa Rica

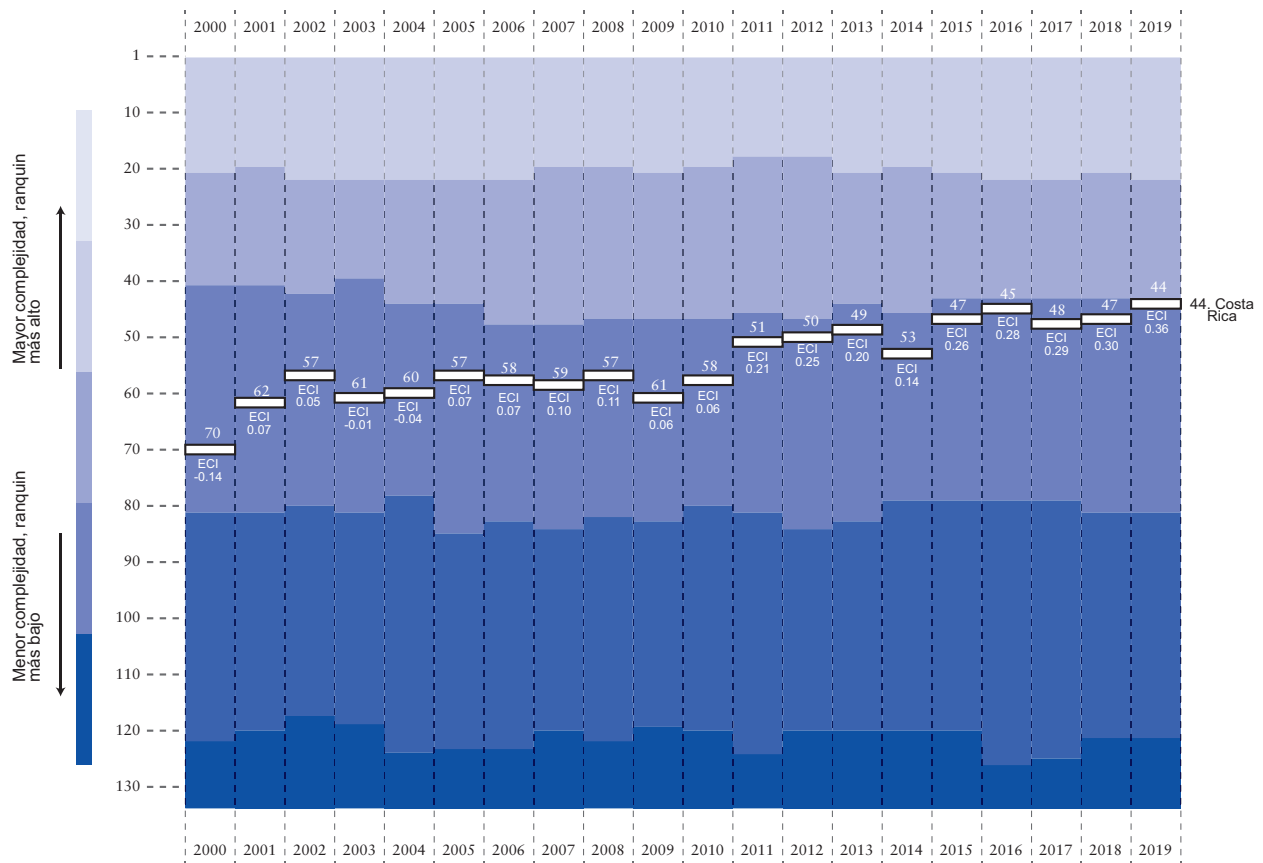
El desempeño económico reciente de Costa Rica ha estado caracterizado por dos resultados, que a primera vista parecen contradictorios: un incremento notable de la complejidad de sus exportaciones, que sin embargo ha sido acompañado de un crecimiento económico apenas modesto.

El Gráfico 1 ilustra el primero de estos dos resultados: entre los años 2000 y 2019 Costa Rica pasó de ubicarse en el tercio inferior de las exportaciones de complejidad media, representadas en amarillo en el gráfico, a ocupar la posición más alta en esa banda. En América Latina, únicamente México ocupa una posición más alta.

¹ Sería preferible utilizar el término “Cuarta Revolución Productiva”, ya que abarca todos los sectores de la economía, no solo a la industria.

² [UIL | UNESCO Institute for Lifelong Learning](#)

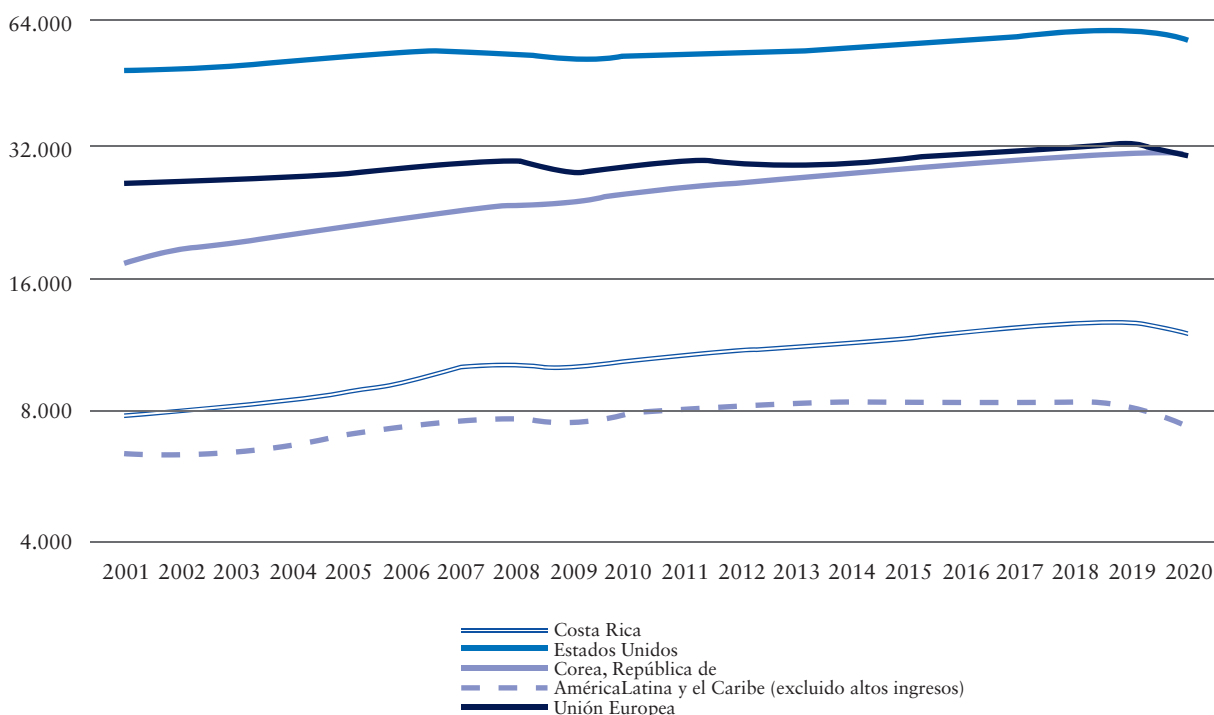
Gráfico 1:
Evolución del rango de Costa Rica en el Índice de Complejidad Económica, 2000-2019



Fuente: [The Atlas of Economic Complexity \(harvard.edu\)](https://atlas.economiccomplexity.harvard.edu/)

El Gráfico 2 ilustra el segundo resultado: si bien el crecimiento económico de Costa Rica es superior al promedio latinoamericano, la brecha de ingreso que lo separa de los países desarrollados, ejemplificados en el gráfico por Estados Unidos y la Unión Europea, así como de los países convergentes, ilustrados por Corea, es cada vez más amplia.

Gráfico 2:
PIB per cápita, Costa Rica, América Latina, Unión Europea, Corea y Estados Unidos, 2000-2020
 (en miles de US\$ a precios constantes de 2010)



Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial

El contraste entre el incremento acelerado de la complejidad y el crecimiento modesto del ingreso puede atribuirse, por lo menos parcialmente, a la “dualidad” de la estructura económica del país (Beverinotti *et al.*, 2015), compuesta por un sector exportador de rápido crecimiento e intensidad de conocimiento y el resto de los establecimientos productivos, orientados al mercado local, de mucho menor productividad y concentrados en la producción de bienes y servicios relativamente simples, así como del ritmo irregular de crecimiento de la productividad total de los factores (Ivankovich y Martínez, 2020; Monge-González *et al.*, 2020)³, parcialmente explicado por esa misma dualidad y por los patrones de transformación estructural de la economía costarricense (Salazar-Xirinachs, 2022).

Desde el punto de vista de los recursos humanos, entonces, el reto es doble: formar y capacitar los recursos humanos necesarios para mantener e incrementar el dinamismo del sector exportador, que es el más dinámico de la economía, por mucho, y al mismo tiempo aquellos necesarios para cerrar la brecha que separa a las empresas orientadas al mercado doméstico de aquellas enfocadas en mercados de exportación, y en particular, las de las empresas de alta tecnología que operan dentro del régimen de zona franca.

No se trata de un desafío enteramente nuevo: las dificultades para establecer una conexión adecuada entre las políticas para el desarrollo de competencias y las necesidades del mercado laboral han sido objeto

³ El estudio de Monge-González *et al.* sugiere un cambio de tendencia a partir de 2006, año a partir del cual la PTF se incrementa todos los años. Los autores citados por Ivankovich y Martínez reportan un patrón más irregular de períodos de crecimiento seguidos por períodos de reducción de la PTF.

de numerosas investigaciones (Aedo & Walker, 2012; Ryu & Moon, 2015). Con la aceleración del ritmo de cambio tecnológico se le ha dado una mayor urgencia (World Bank, 2019), así ha sido reconocida por instituciones internacionales y gobiernos comprometidos con el desarrollo de las competencias laborales necesarias para la empleabilidad y el desarrollo económico (Almeida & Packard, 2018; Apella *et al.*, 2020; OIT, 2017; UNESCO-UNEVOC, 2020).

1.3. El papel del INA

El INA, de acuerdo con su ley orgánica, “tendrá como finalidad principal promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica” (Artículo 2) y entre sus atribuciones se encuentran la de “Organizar y coordinar el sistema nacional de capacitación y formación profesional en todos los sectores de actividad económica, de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo” (Artículo 3, inciso a).

En términos prácticos, el INA es la entidad responsable de la capacitación y la formación técnica, que tiene lugar fuera de la educación formal, “tanto para futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia, como para personas empleadas, subempleadas o desempleadas, así como promover la constitución de empresas” (Artículo 3, inciso b), en tanto que la educación técnica, que tiene lugar en colegios técnicos, es responsabilidad, fundamentalmente, del Ministerio de Educación⁴.

La tarea del INA, por lo tanto, es la capacitación de trabajadores calificados, técnicos medios y técnicos especializados requeridos por empresas exportadoras, sean domésticas o multinacionales, así como por las empresas orientadas al mercado doméstico. La educación técnica corre a cargo de los colegios técnicos, mientras que la de profesionales con niveles superiores de calificación corresponde a las universidades.

4 También puede haber educación técnica de nivel universitario, que caería fuera del ámbito de responsabilidad del Ministerio de Educación.

5 En el presente documento se utiliza el número aprobado de Ley 9931 cuando se hace referencia al Proyecto de Ley expediente No. 21738.

2. LA NECESIDAD DE LA REFORMA

La necesidad de reformar el INA, tal y como lo explica la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 9931⁵, surge del acelerado ritmo de cambio tecnológico en el mundo de la producción y de la necesidad de superar deficiencias y rigideces internas que no le han permitido a la institución, hasta ahora, cumplir plenamente con las tareas que le asigna su Ley Orgánica.

No nos detendremos aquí en el análisis del primer tema, más allá de las breves observaciones presentadas en la sección anterior y las que se presentan en la Exposición de Motivos, que se resumen más adelante. El foco se pondrá en lo que en esa exposición de motivos se denomina “limitaciones internas”, sobre las cuales dos informes de la Contraloría General de la República (CGR), uno de 2017 y otro de 2020, presentan un panorama bastante detallado.

2.1. Informe de Auditoría CGR 2017

En el Informe de Auditoría de 2017 (CGR, 2017), la Contraloría General de la República reporta los siguientes hallazgos:

- Inexistencia de una política o directriz que establezca una orientación estratégica para la formulación de la oferta de educación y formación técnica profesional (EFTP) y de acciones estratégicas para compatibilizar las necesidades futuras de las empresas versus la oferta de EFTP.
- Falta de prospección sistemática del mercado de trabajo, lo que “dificulta ofrecer el personal calificado que requieren las compañías nacionales y extranjeras que se instalan en el país, así como minimizan el impacto productivo de la EFTP en las actividades más relevantes en la producción nacional, ni tampoco permiten preparar a los estudiantes en los campos educativos necesarios para cubrir la demanda laboral futura” (p.12).

- La oferta “se ha concentrado mayoritariamente en campos de formación de los sectores económicos de 'Servicios' e 'Industria' y, dentro de estos sectores, en campos alejados de las ciencias, la tecnología y las matemáticas”.
- En 2015, solo el 25% de los egresados del INA se colocaron en trabajos afines a su formación, y solo el 5,7% de los estudiantes realiza prácticas formativas en el trabajo.

2.2. Informe de Auditoría CGR 2020

Un informe más reciente de la Contraloría General de la República que analiza los programas de inglés, informática y comunicación, electricidad y electrónica, telecomunicaciones y telemática (CGR, 2020) reporta los siguientes hallazgos:

- La cobertura de la población de 15 años o más disminuyó de un 1,3% a un 1% entre 2017 y 2019.
- El número de egresados provenientes de distritos de bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social disminuyó de 4.496 a 3.120 entre 2017 y 2019. Igualmente disminuyó la cobertura de la población con discapacidad, migrante o privada de libertad.
- Entre 2017 y 2019 el número total de egresados con el nivel de “técnico especializado” se redujo en un 21,2%; en el sector eléctrico la reducción fue de 3,1% y en el sector comercio y servicios de un 47,6%.
- En los programas de inglés no hay evaluación del nivel de logro de habilidades adquiridas ni es obligatoria la certificación de esas habilidades.
- La capacitación de personas con nivel de “técnico especializado” no responde a los requerimientos del mercado laboral.
- El 31% de los egresados no se incorporó a un puesto de trabajo y alega que la formación recibida no es acorde con las necesidades laborales, que la demanda es insuficiente o por motivo de la emergencia sanitaria.

- El sector empresarial indica que la oferta programática no es congruente con los requerimientos del sector productivo.
- La capacitación que ofrece el Instituto se concentra en el nivel de trabajador calificado⁶, entendido como aquel cuyas competencias le permiten ejecutar procesos técnicos y que en sus labores requiere de frecuente instrucción y supervisión, mientras que la demanda del sector empresarial se concentra en el nivel de “técnico especializado”.

2.3. Exposición de Motivos Proyecto de Ley 9931

Por último, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 9931, además de recoger varios de los temas planteados en los informes de la CGR, se señala que la Industria 4.0 tiene entre sus consecuencias el surgimiento de perfiles de trabajo especializados, patrones de trabajo más flexibles y requerimiento de manejo de tecnologías digitales, robótica, programación y analítica como competencias transversales. En consecuencia, resulta necesario:

- Transformar la educación y formación técnico profesional (EFTP) para que pueda adaptarse al ritmo del cambio tecnológico propio de la Industria 4.0.
- Fortalecer la interacción entre la EFTP y el mundo de la producción.
- Actualizar de manera constante y veloz la oferta programática de la institución.
- Desarrollar servicios de EFTP para permitir la continuidad laboral en puestos de trabajo que serán transformados, o bien la reinserción laboral en puestos que lleguen a desaparecer.
- Desarrollar políticas específicas de EFTP para los sectores más vulnerables y que podrían verse más afectados por la transformación de los procesos productivos.
- Cerrar las brechas entre la demanda y la oferta de competencias para los trabajadores de todos los niveles técnicos, incluyendo el dominio del inglés.

⁶ El Marco Nacional de Cualificaciones establece 5 niveles de calificación técnica. Sin embargo, en una terminología previa, se entendía por trabajador calificado a aquel cuyas competencias le permiten ejecutar procesos técnicos bajo frecuente supervisión, y por técnico especializado a aquel cuyas competencias le permiten diseñar, ejecutar, instruir y mejorar procesos con un alto grado de especialización. Ver Acta 4453 de la Junta Directiva del INA.

- Reposicionar la EFTP como una opción que ofrece altos niveles de empleabilidad y acceso a puestos de trabajo de alta calidad y que no excluye la posibilidad de estudios terciarios posteriores (Ryu & Moon, 2015), en vez de como una opción residual para estudiantes de bajo rendimiento o que abandonan el sistema educativo formal.
- Superar el estancamiento de la matrícula en cursos del INA a partir del 2009, año en el que se suspendió la posibilidad de que el INA contratara servicios formativos a terceros.
- Ajustar la oferta de trabajadores capacitados por el INA, que corresponde predominantemente al nivel de “trabajador calificado” a la demanda en el mercado laboral, en la que predomina el nivel de “técnico especializado”.
- Revertir la tendencia decreciente del número de personas que han obtenido certificaciones de competencia, que apenas alcanzó poco más de 6.000 certificaciones en 2018.
- Dinamizar la oferta programática del INA, que ha mantenido casi invariable durante la última década y se concentra en el desarrollo de competencias con demanda decreciente y adaptarla rápidamente a los requerimientos del mercado laboral.
- Fortalecer el desarrollo de habilidades blandas en todos los programas: “integridad, respeto a la diversidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, planeación y organización, rendición de cuentas, creatividad, orientación al cliente, aprendizaje continuo, liderazgo, visión, capacidad de empoderarse y empoderar”.

Un punto que vale la pena destacar es que, de acuerdo a la Exposición de Motivos, incluso en programas que podrían parecer alineados con las nuevas tendencias del mercado, tales como la informática y la comunicación, los graduados no cuentan con las habilidades específicas que el mercado demanda, tales como “computación en la nube, ciberseguridad, ciencia de datos, tecnología móvil, inteligencia artificial, sistemas operativos Linux y Android, inteligencia de negocios, mercado

de capitales, impuestos y desarrollo de nuevos materiales”.

3. CONSTRUCCIÓN Y COMPONENTES DE LA REFORMA

3.1. El proceso de construcción social de la reforma

La reforma de las instituciones públicas es un proceso particularmente difícil, ya que no depende únicamente de consideraciones o diagnósticos técnicos, sino que involucra una amplia gama de actores sociales: los trabajadores y sus sindicatos, los cuadros técnicos y mandos medios de cada institución, los “clientes” o beneficiarios del trabajo de las instituciones y un conjunto más amplio de actores e intereses que se expresan en la Asamblea Legislativa.

Los arquitectos de la reforma del INA tuvieron el mérito de entenderlo así desde el inicio, de manera que la reforma no fue concebida como un problema esencialmente técnico, sino como un proceso de construcción social al que debía darse sustento, eso sí, en sólidos elementos de diagnóstico técnico.

El Proyecto de Ley 9931, que eventualmente fue enviado a la Asamblea Legislativa, fue entonces el resultado de un diagnóstico de los desafíos y problemas de la institución⁷, seguido por un proceso de diálogo tanto dentro de la institución como con actores externos que culmina con el Foro Industria 4.0. Este proceso, mediante el cual actores con potencial “poder de veto” se convirtieron en cocreadores de la reforma, fue crucial para su éxito, que contrasta con otros intentos similares pero que, concebidos como procesos meramente técnicos, fueron luego incapaces de generar los apoyos necesarios para su aprobación, y eventualmente fracasaron.

De ese proceso de diálogo surgieron las siguientes conclusiones:

⁷ Cuyos elementos centrales se resumieron en la sección anterior.

- Para que el INA pueda responder de manera oportuna a las realidades del mercado de trabajo en tiempo, volumen y contenido de su oferta programática, es indispensable un cambio en el modelo de gestión del Instituto, en la dirección de lo que se conoce como Gestión Pública Basada en Resultados.
- El cambio en el modelo de gestión, sin embargo, no era viable dentro del marco normativo con el que venía operando el INA. La flexibilidad, la actualización de contenidos y oferta programática en tiempo real, la reducción significativa de los tiempos de respuesta y el incremento acelerado de la oferta de capacitación en las competencias críticas para el sector productivo no eran viables dentro de un marco normativo que imponía una severa rigidez y unos tiempos de respuesta muy extendidos.
- Por lo tanto, el proceso de reforma de la Institución debería implementarse en tres pasos:
 - El cambio en el marco normativo, que se logró mediante la aprobación del Proyecto de Ley 9931, y que constituye un marco habilitante para la transformación sustantiva del trabajo del Instituto, pero no garantiza, por sí mismo, esa transformación.
 - La reglamentación del nuevo marco normativo y la puesta en marcha de los nuevos instrumentos que ese marco puso a disposición de la institución, que se encontraba en marcha en la fecha en que este informe fue escrito.
 - La transformación del modelo de gestión, que está en diseño, y cuya implementación corresponderá, en su mayor parte, a las nuevas autoridades que asuman la dirección del Instituto a partir de mayo 2022.

En el resto de este informe se analizan los siguientes cuatro temas:

- A. El contenido de la reforma legal, que incluye una comparación entre la reforma propuesta y la reforma efectivamente aprobada.
- B. Los avances en el proceso de reglamentación de la reforma.
- C. Algunos factores críticos para el éxito de la reforma.

D. Finalmente, se presentan algunas consideraciones sobre los pasos siguientes en la reforma de la Institución.

4. EL CAMBIO EN LA LEY ORGÁNICA DEL INA: LO PROPUESTO Y LO LOGRADO

4.1. Los objetivos de la reforma

Tanto en la exposición de motivos como en el texto mismo del Proyecto de Ley 9931 están claros los elementos centrales que articulan la reforma normativa.

En primer lugar, la despolitización de la gestión del Instituto, mediante dos medidas centrales: desligar a la Presidencia Ejecutiva de las gestiones administrativas, y convertirla en Presidencia de la Junta Directiva, así como transformar a la Gerencia General en el superior jerárquico de la Institución.

En segundo lugar, la reforma del régimen laboral, que se propone ubicar fuera del Régimen de Servicio Civil y el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, al mismo tiempo que se habilita el uso del derecho laboral común, que incluye la posibilidad de realizar contrataciones a plazo fijo.

En tercer lugar, la reforma del sistema de becas y ayudas económicas, de manera que se puedan beneficiar de ella personas que reciban servicios de formación y capacitación técnico-profesional en instituciones, públicas o privadas, externas al INA.

En cuarto lugar, dotar al Instituto de un régimen de contratación administrativa propio, excluyéndolo de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa.

En quinto lugar, otorgar al Instituto la atribución de administrar bienes en fideicomiso y de crear fundaciones.

En sexto lugar, incluir explícitamente la empleabilidad, el desarrollo empresarial y la promoción de la inserción laboral por medio de servicios activos para la empleabilidad dentro de

los fines de la Institución, tales como la gestión de una bolsa de empleo que ofrece servicios tanto a las personas que buscan empleo como a las empresas que buscan llenar puestos de trabajo que demandan determinadas competencias.

4.2. El texto aprobado⁸

El legislador aprobó parcialmente la mayor parte de las propuestas del Proyecto de Ley, y rechazó de plano únicamente una de ellas, la primera.

4.2.1. Despolitización del Instituto

Las propuestas del proyecto de ley fueron rechazadas por el legislador: ni se desligó al Presidente Ejecutivo de la gestión administrativa ni se convirtió al Gerente General en el superior jerárquico de la Institución. Más aún, los períodos de nombramiento de la Gerencia General (el Gerente General y dos subgerentes) se redujeron de 4 años a 3 años, en vez de ampliarlos a 6, como lo proponía el Proyecto de Ley.

4.2.2. Modificación del régimen laboral

En este punto crucial de la reforma, las propuestas del Proyecto de Ley 9931 fueron acogidas por el legislador en todos sus aspectos sustantivos. Vale la pena citar dos párrafos clave del Artículo 24, tal como fueron aprobados, por la profundidad de la reforma que ellos representan:

Para efectos de creación, supresión y modificación de plazas, nombramiento y desvinculación del personal, así como todo lo referente a la definición de temas salariales aplicables a la institución; se excluye al Instituto Nacional de Aprendizaje del sometimiento a las directrices, los lineamientos y las aprobaciones de la Autoridad Presupuestaria y de la sujeción a las disposiciones de la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de

2001, salvo en lo concerniente al trámite de aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los Artículos 57 y 94 y el título X de dicha ley. De igual forma, los trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje quedarán excluidos del Régimen de Servicio Civil, de las regulaciones de la Ley 1581, Estatuto de Servicio Civil, de 30 de mayo de 1953, y su reglamento.

Por tanto, quedará facultado para realizar, entre otras modalidades, contrataciones por tiempo determinado, servicios especiales o por tiempo indefinido, cargos de confianza, pactar pagos mensuales, quincenales o semanales, por horas o por lecciones y, en general, podrá utilizar cualquier figura contractual o modalidad que sea necesaria en aras de garantizar la continuidad, eficiencia, adaptación al cambio y pertinencia de los servicios prestados por la institución, así como el cumplimiento de los fines del INA, siempre observando las regulaciones que, para cada caso, establece la normativa laboral vigente y aplicable. En materia de creación de cargos de confianza, estos deberán obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad técnicamente justificados, de acuerdo con los requerimientos institucionales.

La consecuencia, en conjunto con otras disposiciones del artículo que no reproducen en detalle en aras de la brevedad, es que en adelante el Instituto tendrá un régimen de salario único para sus funcionarios, en vez del régimen de salario por componentes que rige en buena parte del resto de la administración pública y la inercia hacia el incremento de las remuneraciones, sin perjuicio de que los trabajadores que fueron contratados antes de la aprobación de la ley 9931 mantengan sus condiciones laborales previas, si así lo desean y además tendrá la facultad de realizar contrataciones temporales, utilizando la normativa laboral común, de acuerdo con su propio régimen, sin sujeción ni al servicio civil ni a la Autoridad Presupuestaria.

4.2.3. Reforma del sistema de becas y ayudas económicas

⁸ En el Apéndice 1 se presenta una comparación detallada entre la Ley Orgánica del INA antes de la aprobación de la Ley 9931, el texto del Proyecto de Ley 9931, y el texto de la Ley Orgánica del INA tras la aprobación de la Ley 9931, con comentarios.

En este punto también el legislador aprobó la propuesta del proyecto de Ley. El párrafo relevante del Artículo 21.bis indica:

Cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje no tenga la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de capacitación y formación requerido por esta en un corto plazo, ya sea con su propio personal docente o mediante contratación de servicios, el Instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros, públicos o privados, prestatarios de estos servicios a elección de las personas.

Nótese que esta redacción supone que, por defecto, el Instituto brindará los servicios de capacitación o formación profesional (SCFP) con sus propios recursos, y que únicamente cuando ello sea imposible se otorgarán becas y ayudas económicas para recibir el SCFP en una institución externa. Según se discutirá más adelante, tanto el razonamiento de la exposición de motivos con su énfasis en la necesidad de disponer de una oferta programática flexible y capaz de adaptarse en tiempo real a una frontera tecnológica que se transforma aceleradamente, como prácticas internacionales exitosas sugieren que la lógica debería de ser la contraria: para evitar la construcción de instalaciones, la adquisición de equipos y la contratación de personal fijo para trabajar en unas competencias predeterminadas, conviene que por regla general las instituciones públicas no brinden los SCFP de manera directa, salvo cuando, por circunstancias especiales, sea indispensable que ellas lo hagan.

4.2.4. Exclusión del INA de la Ley de Contratación Administrativa y leyes relacionadas

El Proyecto de Ley 9931 proponía excluir al INA de la aplicación de los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa y “otras leyes generales” sobre contratación administrativa. El legislador rechazó esta propuesta, y en su lugar estableció lo siguiente en el nuevo texto del Artículo 18 de la Ley Orgánica del INA:

La adquisición de bienes y servicios que requiera el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de contratación pública o administrativa. No obstante, para el equipamiento, los insumos y la infraestructura que se requieran para la habilitación de servicios de capacitación y formación profesional a ser impartidos en la institución, o bien, para subcontratar dichos servicios con terceros cuando se determine técnicamente una incapacidad para responder a la demanda de estos oportunamente, independientemente del monto a contratar, el INA podrá realizar la contratación siguiendo las reglas del procedimiento de licitación abreviada o menor previstos en la legislación.

En otras palabras, el legislador accedió a permitirle al INA, para ciertos propósitos específicos, la utilización de los procedimientos más sencillos dentro del marco de la Ley de Contratación Administrativa, pero no a excluirlo de su ámbito. De acuerdo con expertos en contratación administrativa, las ganancias asociadas con la utilización del mecanismo de licitación abreviada, en contraste con la licitación pública, son mínimas. Además, las apelaciones, dependiendo del monto, pueden ser resueltas por la misma administración o deben serlo por la Contraloría General de la República, en cuyo caso las ventajas con respecto a la licitación pública se minimizan.

Nótese, además, que al igual que en el caso de la reforma a la norma sobre Becas y Ayudas Económicas, el texto aprobado, en cuanto a la contratación de servicios de terceros, supone que por defecto los servicios serán otorgados por el INA, y demanda una determinación técnica de que ello no es posible antes de autorizar dichas contrataciones.

Finalmente, el legislador le otorgó al INA la atribución de crear fideicomisos, pero rechazó la propuesta de permitirle crear fundaciones.

4.2.5. Inclusión de la empleabilidad y el emprendimiento en la finalidad del INA

En cuanto a la empleabilidad, la necesidad de esta reforma no es obvia. El texto del Artículo 2 de la Ley Orgánica del INA, antes de la reforma, indicaba lo siguiente:

El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad promover la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del pueblo costarricense.

Aunque es difícil ver cómo la capacitación y la formación profesional de los trabajadores podría contribuir a mejorar las condiciones de vida y trabajo si no resultara en la adquisición de competencias que permitieran mejorar las condiciones de inserción laboral, es decir, la empleabilidad, tanto los proponentes de la reforma como el legislador consideraron conveniente explicitar este tema, de manera que el nuevo texto indica lo siguiente:

El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica; las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para un trabajo de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Nótese que además de incluir de manera explícita la empleabilidad, el nuevo texto introduce una ampliación significativa de la finalidad del INA, tal y como es definida en el Artículo 2º, al incluir el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Aunque esta reforma refleja un claro consenso del Foro Industria 4.0, su conveniencia es discutible: la capacitación para el trabajo, el fomento y capacitación del emprendimiento (sin perjuicio de que la emprendedora se capacite en los aspectos técnicos relevantes) y el desarrollo empresarial son

tres tareas completamente distintas, que requieren de destrezas y capacidades institucionales igualmente distintas. Encargar las tres a una sola institución puede conducir a una pérdida de foco, y sin duda contribuye a la creación de duplicaciones, ya que hay otras entidades públicas y privadas que trabajan en esas áreas, en particular en la de incubación de empresas, mediante incubadoras creadas por universidades públicas.

5. ¿REGLAMENTACIÓN 1.0 PARA LA REVOLUCIÓN 4.0?

5.1. Consideraciones generales

Entre la aprobación de la Ley 9931 y su implementación tiene lugar, necesariamente, la reglamentación de la ley, que establece su marco operativo.

En este caso concreto, la reglamentación es particularmente delicada, por dos razones que pueden parecer opuestas: por una parte, el legislador concedió poco de lo que se había propuesto en materia de contratación administrativa y despolitización del INA. Desde esa perspectiva, el desafío es cómo sacar el máximo provecho de reformas relativamente modestas.

Por otra parte, el legislador aceptó dos cambios potencialmente revolucionarios al permitir que se otorguen becas y ayudas económicas para estudiantes que reciban SCFP fuera del INA, siempre y cuando estos servicios se encuentren acreditados y cuenten con el aval técnico de la Institución, y al permitir la contratación de instructores a plazo fijo utilizando la normativa laboral normal.

En este segundo aspecto, el reto es demostrar, rápidamente y con resultados, la bondad y el potencial de las reformas aprobadas, no solo por los beneficios inmediatos que se pueden derivar de su aplicación, sino para crear el momento y

9 Aunque el Artículo 3 de la Ley Orgánica ya listaba, entre las atribuciones del INA, “promover la constitución de empresas” aún antes de la reforma.

la confianza necesarias para retomar los demás aspectos de la reforma propuesta, y en los que en esta ocasión el avance fue modesto.

Al momento de preparar este informe, se habían emitido tres de cinco reglamentos: el de Becas y Ayudas Económicas, el de Acreditación y el de Adquisiciones; estaban pendientes el de Fideicomisos y, quizá el más importante de todos, el correspondiente al nuevo régimen laboral del INA¹⁰.

El Reglamento de Adquisiciones es poco problemático y solo será comentado brevemente en lo que sigue. Como lo que el legislador hizo fue simplemente autorizar el uso del procedimiento de licitación abreviada, independientemente del monto, en ciertos casos, los ajustes requeridos en la normativa interna del INA fueron mínimos.

En el caso del Reglamento de Acreditación y Aval Técnico puede haber algunos aspectos más problemáticos, sobre todo en lo referente a la acreditación y aval técnico para SCFP ampliamente reconocidos en las industrias relevantes, pero cuyos proveedores no tienen representación legal en Costa Rica, ni incentivos para suscribir contratos de acreditación con el INA.

El Reglamento de Becas y Ayudas Económicas, es decir, el que corresponde a los temas en los que el legislador aceptó la mayor parte de lo propuesto en el Proyecto de Ley 9931 es el más problemático.

En primer lugar, permite amplios grados de discrecionalidad que pueden impactar negativamente la efectividad de la reforma y contribuir, contrariamente a lo que la reforma se propuso, a politizar la gestión y abrir puertas para el desarrollo de prácticas clientelistas.

En segundo lugar, crea procesos innecesariamente burocráticos y complicados, que además de tener un efecto negativo sobre la eficiencia del Instituto, constituyen barreras de acceso particularmente

difíciles de superar justamente para los grupos de interés prioritario definidos por la nueva ley: las personas en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad socioeconómica.

Ambos temas se discuten con más detalle en las secciones siguientes.

5.2. Reglamento de Adquisiciones

Este es un reglamento general para las adquisiciones del INA. Para efectos de este estudio, el único artículo de interés es el Artículo 30, “Contrataciones sobre el equipamiento, los insumos y la infraestructura que se requieran para la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional o contratación de terceros para Servicios de capacitación y formación profesional”.

La ley 9931 autorizó al INA para realizar estas compras por medio de los procedimientos de licitación abreviada o licitación menor.

El reglamento establece que:

(...) estas compras deberán estar centralizadas en la Institución, salvo aprobación de la Gerencia General para desconcentrar administrativamente a algunas de las Unidades Regionales mediante el Proceso de Adquisiciones.

La Unidad solicitante debe de establecer para estas compras especiales, una justificación amplia de la necesidad de compra bajo este esquema, que se podrá utilizar para la contratación de SCFP ofrecidos por terceros cuando se determine técnicamente una incapacidad de la Institución para responder a la demanda de estos oportunamente.

La aprobación de los carteles, dictado de la decisión inicial y las adjudicaciones, recaerán en la Comisión Local de Adquisiciones o Comisión Local Regional de Adquisiciones, según corresponda e indistintamente del monto a contratar, excepto en (...) los trámites

10 Que, dicho sea de paso, podría verse afectado por el Proyecto de Ley de Empleo Público en discusión en la Asamblea Legislativa al momento de escribir este informe.

de Servicios de Capacitación y Formación Profesional que son de cuantía inestimada, así como todos los proyectos de construcción, ampliación y remodelación de edificios, quien aprobará los carteles, las decisiones iniciales y las adjudicaciones será la Comisión de Licitaciones (para la adjudicación de montos iguales o mayores a tres veces el monto de recursos de apelación (...))

No hay aquí elementos especiales que destacar, ni cabe esperar, según se señaló anteriormente, cambios radicales en la gestión del Instituto como resultado de esta reforma.

5.3. Reglamento de acreditación y aval técnico de servicios de capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje

Para que los estudiantes que cursen un SCFP ofrecido por una institución que no sea el INA puedan disfrutar de las becas y ayudas económicas que ofrece la institución, es indispensable que ese SCFP esté acreditado y cuente con el aval técnico del Instituto.

Para obtener una acreditación, el centro interesado debe presentar una solicitud por medio de su representante legal (Artículo 6), que será analizada por “la persona evaluadora” del INA en el caso de centros nacionales (Artículo 4) o bien documentación que demuestre que el centro confiere una certificación con reconocimiento internacional o de industria, que deberá ser validada por el INA con las entidades y sectores respectivos.

Requisitos similares se plantean en cuanto al aval técnico (que a pesar de su nombre no tiene relación con los aspectos técnicos del SCFP, sino que es la indicación de que está incluido en la lista definida como prioritaria por el INA en virtud de la demanda del mercado laboral y, por tanto, que se trata de un servicio susceptible de beneficiarse las becas y ayudas económicas que ofrece la institución), que se debe solicitar mediante un trámite separado.

Surgen dos dudas:

- ¿Por qué establecer un trámite separado para el aval técnico y la acreditación? ¿No sería mucho más lógico unir en un solo trámite la solicitud de aval técnico y acreditación, sobre todo en el caso de SCFP que no hayan sido acreditados antes de hacer la solicitud de aval técnico?
- Y más aún, dado que el INA es quien define los SCFP prioritarios (y por tanto elegibles para que sus estudiantes sean becados por la Institución), ¿por qué establecer el requisito de aval técnico? ¿No sería más sencillo simplemente publicar la lista de SCFP definidos como prioritarios, y establecer que todos aquellos que sean acreditados ante el INA son automáticamente elegibles para que sus estudiantes reciban becas y ayudas económicas del INA?

Una duda adicional se refiere a los SCFP, incluyendo servicios de acreditación o certificación de competencias, reconocidos en determinadas industrias, pero cuyos proveedores no tienen presencia legal ni representación en el país. Quizá debería pensarse en un modelo de “homologación”, complementario al de acreditación, para que centros o programas de amplio reconocimiento en las industrias relevantes se puedan dar de alta como oferentes de SCFP acreditados y con aval técnico a solicitud de la industria relevante, sin necesidad de gestiones directas del centro o de representación legal local.

En este mismo sentido, el Artículo 13 puede resultar problemático. En él se establece que el centro interesado en la acreditación de un SCFP deberá suscribir un contrato de acreditación con el INA, y de nuevo es fácil pensar en centros internacionalmente reconocidos en sus respectivas industrias que no tendrían ni interés ni representante legal habilitado para suscribir un contrato de este tipo. El INA está trabajando en colaboración con partes interesadas para resolver estos temas, pero es importante que exista apertura para modificar el reglamento, si fuese necesario, a fin de evitar la creación de obstáculos que conspiren contra el cumplimiento de la reforma recién aprobada. Un punto menor es que dentro de los criterios de

evaluación se encuentra “el perfil de la persona” que va a impartir un curso. Si esto se refiere al perfil general que debe tener el instructor, no es problemático. Si se refiere a la persona individual, carece de sentido, ya que es imposible saber quién impartirá un determinado curso en el futuro y lo importante¹¹, en todo caso, no es que una persona en particular cumpla con el perfil deseado, sino que cualquier instructor asignado lo cumpla.

Al señalar estas preocupaciones y aspectos potencialmente problemáticos de la normativa recientemente adoptada, el propósito es alertar sobre posibles problemas, no negar el potencial transformador de los nuevos instrumentos y, en particular, de la autorización para contratar servicios de capacitación suministrados por terceros.

5.4. Reglamento de Becas y Ayudas Económicas

Para que un estudiante puede optar a becas o ayudas económicas del INA deben cumplirse varios requisitos: debe formar parte de los grupos de atención prioritaria, que son aquellos en extrema pobreza, pobreza o condiciones de vulnerabilidad. Estas personas, a su vez, pueden estar registradas en el SINIRUBE, en cuyo caso los datos de ese registro son suficientes para el INA, o bien no estarlo, en cuyo caso el INA debe verificar la elegibilidad de la persona.

A su vez, los cursos elegibles para becas y ayudas económicas deben estar acreditados y contar con el aval técnico del INA para estos efectos.

Las disposiciones del reglamento recién resumidas reflejan, de manera directa, lo aprobado en la ley. Las cosas se complican cuando el reglamento establece los trámites para la solicitud de becas y ayudas económicas, y los mecanismos internos para la gobernanza de lo que denomina el sistema de becas y ayudas económicas.

5.4.1. Trámite de Becas y Ayudas Económicas

Las becas del INA cubren el costo de los SCFP, mientras que las ayudas económicas cubren rubros como gastos de transporte y alimentación, productos para estudiantes discapacitados, atención de dependientes y caso fortuito, entre otros.

Al igual que en el caso de la acreditación y aval técnico de SCFP, las solicitudes de beca y ayuda económica constituyen dos trámites separados. Dado que en cada caso se trata de un único estudiante, con una situación socioeconómica dada, parecería más lógico y eficiente un solo trámite en el que se determinen las necesidades de apoyo económico que tenga.

Vale la pena examinar el proceso con cierto detalle. Nos concentraremos en el caso de una persona que cuenta con registros en el SINIRUBE, que es el más sencillo, ya que cuando no existen tales registros, se requiere generarlos antes de iniciar el trámite de la beca o ayuda económica.

La persona interesada en recibir la ayuda económica deberá (Artículo 51 del Reglamento):

- Contar con una matrícula y encontrarse activa en algún SCFP del INA o de un centro público o privado externo
- Presentar solicitud de ayuda económica formal
- Presentar documento de identificación
- Demostrar condición socioeconómica que amerite otorgamiento de la ayuda económica
- Presentar cuando corresponda la solicitud de beneficios debidamente completada, con los documentos requeridos y en los plazos establecidos en este reglamento
- Estar registrada en el Sistema Nacional de Empleo

11 Sin embargo, el CONESUP impone el mismo requisito, absurdo, a la hora de aprobar una carrera, así como la identificación de los libros de texto que se van a utilizar, como si la oferta editorial no estuviera en constante evolución.

Presentada esa información,

Con criterio técnico de la persona profesional en trabajo social, amparada en las debidas verificaciones técnicas mediante acto motivado y fundamentado podrá resolver la solicitud de ayuda económica independientemente de la clasificación socioeconómica que establezca el SINIRUBE o el mecanismo alterno institucional. Además, podrá con criterio técnico apartarse de los requisitos establecidos en el presente artículo.

El último párrafo del artículo es particularmente alarmante: al final, la decisión queda al criterio discrecional de, para usar la terminología del reglamento, “la persona profesional en trabajo social” ¡que puede apartarse de los criterios del SINIRUBE y del reglamento mismo! Ciertamente que se dice “mediante acto motivado y fundamentado”, que el interesado puede apelar. Resulta difícil, sin embargo, pensar que una persona en condición de pobreza extrema, aun suponiendo que se hayan cumplido todos los requisitos anteriores, tenga el conocimiento, y disponga del tiempo requerido para apelar, o que pueda hacerlo y obtener una resolución en el tiempo requerido para iniciar el SCFP de interés en la fecha inicialmente prevista.

Dejando de lado ese último párrafo, que explícitamente permite ignorar todo el reglamento: si una persona forma parte de los grupos prioritarios establecidos por el propio INA, y se trata de un SCFP acreditado por el INA y avalado como elegible para becas y ayudas económicas:

- ¿Por qué hace falta realizar ningún estudio? ¿Por qué debe la persona aportar documentación y demostrar su situación socioeconómica? Todos los datos relevantes ya se encuentran en poder del INA.
- ¿Por qué realizar el trámite de forma individual, y sujeto a requisitos previos? Los trámites podrían hacerlos los centros de capacitación; cuando el estudiante se presenta a hacer la matrícula, el centro podría verificar los registros en SINIRUBE, registrar a la persona

en el Sistema Nacional de Empleo y, si curso y persona cumplen con todos los requisitos de ley, matricular a la persona de manera automática con el disfrute de beca y ayudas económicas que corresponda.

Es cierto que la determinación del monto de ayuda económica que necesita cada estudiante puede requerir de información más detallada que la que se encuentra en el SINIRUBE. Sin embargo, la meta debería ser el aprovechamiento del “big-data” y de las técnicas de la inteligencia artificial, en vez de poner a personas de bajo nivel educativo y en condiciones de pobreza a realizar trámites engorrosos, cuyo resultado, de todas maneras, dependerá del criterio discrecional de un trabajador social y no exclusivamente de la verificación de criterios objetivos.

Como punto de referencia sobre la viabilidad de este enfoque: un distribuidor de electrodomésticos, con un cuestionario mínimo, que se completa en cinco minutos, puede determinar si una persona es un buen o un mal riesgo crediticio y el monto del crédito que se le puede ofrecer, con un nivel altísimo de exactitud (es decir, generando un número mínimo de cuentas incobrables).

En el caso de personas que no cuentan con registros en el SINIRUBE:

- ¿Por qué debe ser un profesional en trabajo social quien realiza el estudio? Muchos otros profesionales lo podrían realizar: sociólogos, antropólogos y economistas, por ejemplo. Aún más: no es evidente que sea necesario un profesional especializado el que realice el estudio. El levantamiento de la información censal lo realizan maestros, que no son especialistas en esta materia, y típicamente el personal que realiza el trabajo de campo en encuestas está conformado por técnicos, no por profesionales en Estadística.
- ¿Por qué debe ser personal del INA el que realiza el estudio? De la misma manera que se ha abierto la opción de que centros externos ofrezcan SCFP,

12 El autor de este informe está casado con la Presidente y cofundadora del SIFAIS.

podría pensarse en que esos estudios los realicen organizaciones externas, muchas veces mucho más cercanas y conocedoras de la comunidad de interés, como: asociaciones comunales, centros de formación sin fines de lucro (tales como CEDES Don Bosco o el SIFAIS¹²) u otros centros de formación debidamente acreditados ante el INA.

- Finalmente, en los casos en que sean necesarios estudios individualizados, la dinámica debe redefinirse: en vez de funcionarios detrás de un escritorio, pidiendo documentos, debería haber funcionarios en el campo, levantando la información proactivamente en los hogares de las personas, empezando por aquellos en condición de pobreza extrema.

El Artículo 82 del reglamento introduce elementos adicionales de discrecionalidad en el trámite de las becas y ayudas económicas, al establecer que

En lo que corresponde al trámite de solicitud de beca, la USU¹³ notificará a Trabajo Social por los medios digitales disponibles a nivel institucional los datos de las personas que, a su criterio, cumplan con los requisitos para solicitar la beca del INA, considerando tanto la lógica establecida en los criterios de priorización definidos en este reglamento como la dinámica del mercado laboral para una respuesta en plazo oportuno a la demanda.

El Artículo 88 complementa el anterior:

La USU tendrá como función principal realizar la definición de personas prioritarias de conformidad con los criterios de priorización dispuestos en el presente reglamento, para ello, además, deberá considerar las dinámicas del mercado laboral.

Si los criterios de priorización ya están definidos, y si además corresponde a la Gerencia General, de acuerdo con el Artículo 88, “definir anualmente los

SCFP prioritarios de conformidad con la demanda del mercado laboral”, la intervención de la USU definida en los Artículos 82 y 88 es completamente innecesaria¹⁴.

El punto central, sin embargo, no es que esta intervención sea innecesaria, sino que la introducción de un filtro discrecional antes de que se remitan las solicitudes a Trabajo Social, y la autorización explícita para que el trabajador social ignore los criterios del SINIRUBE y los de el mismo Reglamento de Apoyos Económicos, abren las puertas para la politización y el clientelismo en la labor del Instituto, en directa oposición a lo que el Proyecto de Ley 9931 se propuso lograr.

5.4.2. Gobernanza del Sistema de Becas y Ayudas Económicas

El proceso de trámite de solicitudes de becas y ayudas económicas debería ser un proceso eminentemente técnico, regido por reglas, automatizado en lo posible, y que reduzca al mínimo, o elimine del todo, los márgenes para la discrecionalidad del funcionariado.

Sin embargo, en el Reglamento no se asigna la administración de las becas y ayudas económicas a un departamento o un proceso técnico, sino que se crea una compleja estructura de gobernanza con cuerpos colegiados tanto en la administración central como en las sedes regionales.

Ese sistema consiste en un Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas (CIBAE) y de un Comité Regional de Becas y Ayudas Económicas (CRBAE) para cada una de las unidades regionales del INA.

El CIBAE está integrado por el encargado de Gestión Regional, la jefatura de la USU o su suplente (quien deberá ser profesional en trabajo social de la USU, un representante de las jefaturas regionales, “con las

13 Unidad de Servicio al Usuario.

14 Nótese que además de criterios de inclusión automática, se podrían incluir criterios de exclusión automática de los beneficios de becas y ayudas económicas utilizando las bases de datos de SICERE y Tributación Directa.

mismas atinencias”, un representante del personal profesional en trabajo social de bienestar estudiantil de las Unidades Regionales, un representante del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil o su suplente específicamente en la especialidad de trabajo social (Artículo 7).

Cada CRBAE estará integrado por la jefatura de la Unidad Regional, la Persona Encargada del Centro Ejecutivo, el profesional de trabajo social o suplente que será elegido por mayoría absoluta entre los profesionales de trabajo social.

¿Por qué hacen falta dos niveles de cuerpos colegiados, cada uno con su presidente, secretario, calendario de sesiones, y actas, para administrar un proceso eminentemente técnico? ¿Por qué incluir en esos cuerpos colegiados a representantes de colectivos profesionales, electos por los integrantes de ese colectivo?

6. ELEMENTOS CRÍTICOS PARA EL ÉXITO DE LA REFORMA

La aprobación de la Ley 9931, Reforma a la Ley Orgánica del INA, a pesar de su alcance relativamente modesto¹⁵, abre posibilidades que pueden transformar el panorama de la formación y la capacitación técnico profesional en Costa Rica, y tiene el potencial de convertirse en el primer paso de una transformación más ambiciosa de la educación y la formación técnico-profesional en el país.

En esta sección se presentan algunas ideas que buscan contribuir a sacar el máximo provecho de la reforma aprobada. Estas ideas por tanto no demandan ninguna reforma adicional, pero si la voluntad política para implementarlas. Por otra parte, en la sección que sigue (sección 7) se presentan algunas sugerencias para reformas adicionales.

6.1. Continuidad en la transformación del modelo de gestión

La reforma normativa aprobada en 2021 fue concebida como el prerrequisito de la transformación del modelo

de gestión. Para que la reforma rinda los frutos que se esperan de ella, es indispensable proceder con esa segunda transformación, que corresponderá a la nueva administración que asumirá funciones en mayo 2022.

Dado que tanto el proceso como los aspectos sustantivos de la reforma del INA cuentan con un amplio respaldo de las partes interesadas (“stakeholders”), y considerando además que el trabajo de la dirección superior del Instituto en la gestión de la reforma goza de un amplio reconocimiento social, la forma más segura de garantizar la continuidad del proceso y la transformación del modelo de gestión consistiría en asegurarse de que las autoridades institucionales que nombre el próximo gobierno conozcan a profundidad y estén comprometidas con llevar a su culminación el proceso de reforma que se encuentra en curso.

Se trata, para decirlo con claridad, de romper con la práctica usual de que cada nuevo gobierno detiene, revisa y con frecuencia revierte los procesos institucionales iniciados por su predecesor, y de tratar la reforma del INA como un proceso socialmente legitimado y técnicamente fundamentado, cuya continuidad - sin perjuicio de ajustes y mejoras - es un asunto de interés nacional.

6.2. La iniciativa del sector privado

En particular, la reforma a la Ley Orgánica del INA permite a la Institución utilizar nuevos instrumentos; incluye la empleabilidad de manera explícita en su misión y le permite utilizar sus recursos en tareas de investigación y prospección del mercado laboral. Sin embargo, la ley por sí misma no cambia lo que el Instituto hace, sino que crea un marco habilitante que facilita ese cambio.

La tarea que enfrenta ahora el INA es, justamente, la de aprovechar las posibilidades que ofrece el nuevo marco normativo para responder con más agilidad a las demandas del mercado laboral, para actualizar de manera continua y acelerada su oferta programática, para ampliar su cobertura e incrementar la pertinencia e impacto de los SCFP que ofrece, y el sector privado puede jugar un papel crucial para asegurar que esta tarea se enfrente con éxito.

15 En términos de los cambios en la ley, esta afirmación no minimiza, en modo alguno, las dificultades de consensuar una reforma y lograr su trámite y aprobación en la Asamblea Legislativa; el éxito político de haber logrado ambas cosas no es cosa menor.

En primer lugar, puede velar porque se complete el proceso de reglamentación de la Ley 9931, y porque se concluya el diseño y se ejecute el proyecto de reforma del modelo de gestión del INA, y puede hacerlo tanto desde las organizaciones gremiales que colaboran con el INA y han contribuido al diseño e implementación de la reforma del INA, como mediante una cuidadosa selección de sus nuevos representantes ante la Junta Directiva de la Institución.

En segundo lugar, puede tomar la iniciativa en la identificación y cuantificación de las demandas insatisfechas en el mercado laboral, así como en la identificación de los centros capaces de ofrecer los SCFP requeridos para cerrar las brechas en el mercado de trabajo, y trabajar con el INA y los proveedores de manera que los SCFP relevantes cuenten con la acreditación y aval técnico necesarios para que sean susceptibles de participar en el programa de becas y ayudas económicas.

De esta manera, se contribuiría a que los nuevos mecanismos de contratación laboral y de servicios, así como a la extensión de los beneficios de becas y ayudas económicas a estudiantes que se capacitan fuera del INA sean plenamente aprovechados, y que los beneficios de contar con estas opciones queden demostrados. Debe recordarse que la ley 9931 autoriza al INA para utilizar estos mecanismos, pero queda a decisión discrecional de las autoridades del Instituto utilizarlos o no.

En tercer lugar, puede contribuir, aprovechando su cercanía a los posibles beneficiarios en localidades específicas, y sus posibles relaciones con organizaciones sociales, a la identificación de potenciales beneficiarios y apoyarlos en el proceso de trámite de las becas y ayudas económicas sin las cuales no podrán beneficiarse de los SCFP relevantes.

6.3. Monitoreo y prospección del mercado laboral

Aunque el INA y otras entidades realizan con cierta frecuencia evaluaciones de las condiciones del mercado laboral, y aunque el INA está desarrollando una plataforma digital que permitirá que todos los estudios del mercado laboral estén disponibles en línea para todas las partes interesadas, existe consenso entre las personas entrevistadas en el curso de la preparación de este informe en el sentido de que los estudios que hasta ahora ha venido realizando la Institución no son un instrumento idóneo para la identificación de las demandas de competencias en el mercado laboral.

Es necesario, por lo tanto, institucionalizar el proceso de evaluación y prospección general y periódica del mercado laboral, mediante la aplicación de encuestas periódicas, con una metodología estandarizada y de conocimiento público, y cuyos resultados también deben ser de conocimiento público, sin perjuicio, claro está, de estudios puntuales definidos con criterios sectoriales o regionales que sean necesarios para complementar los resultados de los estudios de carácter general.

Simultáneamente, se debe continuar el trabajo que se hace directamente con organizaciones del sector privado para identificar sus necesidades de capacitación y formación de recursos humanos, tal como en el caso del desarrollo del protocolo de relacionamiento entre el INA y la CICR, que puede servir y se está utilizando para construir protocolos para otros sectores, o el trabajo que se ha hecho en conjunto con CINDE para identificar necesidades y proveedores de SCFP en sectores específicos de las industrias de exportación de alta tecnología. En muchos casos es posible que el interlocutor ideal sean los clústeres sectoriales que se han organizado en el marco del Programa Nacional de Clústeres, y en el caso del clúster de Dispositivos Médicos ya se ha adelantado trabajo en esta dirección.

6.4. Transformación de los Comités de Enlace en Mesas Ejecutivas

Los Comités de Enlace del INA con el sector empresarial no son un mecanismo eficaz para identificar necesidades y tomar decisiones para atenderlas, sino que más bien son un espacio “para conversar”, en el que la institución hace una especie de “rendición de cuentas” o narrativa de tareas desarrolladas, sin que haya seguimiento a los temas abordados entre una reunión y la siguiente. Como resultado de esta falta de eficacia, las organizaciones gremiales del sector privado muchas veces tienen dificultad para nombrar a sus representantes ante esos Comités, ya que estos no consideran que atender las sesiones de los Comités constituya un buen uso de su tiempo.

Los Comités de Enlace deberían transformarse en mesas de trabajo (en vez de espacios de conversación) y colaboración público-privada, en las que se trabajen en la identificación y caracterización de necesidades y problemas concretos, en el desarrollo e implementación de soluciones, en su evaluación, y en la introducción de ajustes según los resultados de la implementación inicial. Una de las funciones críticas de estas mesas de trabajo debe ser la identificación de los requerimientos

de competencias en el mercado de trabajo, lo que, según sugiere la experiencia internacional, puede hacer una contribución significativa a la efectividad e impacto de los SCFP (O'Connell et al., 2017; World Bank, 2020).

Al igual que en el caso anterior, los interlocutores del INA pueden ser organizaciones sectoriales tradicionales del sector privado, o los clústeres creados más recientemente en el marco del Programa Nacional de Clústeres.

6.5. Capacitación del sector productivo en el modelo de competencias laborales

Mientras que el INA ha venido avanzado en la construcción de un modelo curricular basado en competencias, la mayor parte de las empresas domésticas, en opinión de la mayor parte de nuestros entrevistados, expresa su demanda laboral en términos de ocupaciones, no de competencias, con el inconveniente de que bajo la sombrilla de una única “ocupación”, empresas diversas pueden estar demandando conjuntos de competencias muy diferentes.

Es necesario, por lo tanto, capacitar y trabajar en colaboración con el sector productivo doméstico, para que la demanda y la oferta de SCFP se exprese en un vocabulario compartido, que exprese las necesidades reales y concretas del sector productivo.

6.6. Actualización del Clasificador de Ocupaciones y reformas en el Marco Nacional de Cualificaciones

El único Clasificador de Ocupaciones con que cuenta el país en la actualidad es el desarrollado por el INEC para el Censo Nacional del 2011, que evidentemente se encuentra desactualizado. Es necesario actualizar dicho Clasificador, de manera que se pueda luego establecer un “mapeo” entre competencias y ocupaciones, una vez actualizada la definición y contenido de estas últimas.

Por otra parte, el Marco Nacional de Cualificaciones, con todo su avance en la definición de las competencias o cualificaciones requeridas para determinados puestos de trabajo, todavía define el nivel de cualificación que se otorga a los trabajadores en función de las horas requeridas para aprobar determinadas actividades de formación y capacitación, en lugar de hacerlo en función de las competencias demostradas por el trabajador, independientemente de cómo y en qué tiempo las haya adquirido, como se hace en los países más avanzados en esta materia.

6.7. Simplificación de gobernanza y procedimientos

En secciones anteriores se ha señalado como tanto la estructura de gobernanza como los procedimientos establecidos en los reglamentos examinados en este informe son innecesariamente complejos. Nuestro análisis se ha limitado a los aspectos relacionados con la implementación de la Ley 9931, pero cabe esperar que esa misma complejidad se pueda detectar en otras áreas del quehacer institucional.

En general, la simplificación de los mecanismos de gobernanza y de los procedimientos administrativos, aprovechando las herramientas y tecnologías que motivaron la reforma de la ley orgánica del INA, a saber, “big-data”, inteligencia artificial, y “machine learning”, contribuirá a un uso más eficiente de los recursos de la institución, a respuestas más acertadas, oportunas y rápidas, y a su eficacia.

En particular, el establecimiento de procedimientos estandarizados, digitales y automatizados en la medida de lo posible, debe de preferirse a los procesos deliberativos, a cargo de órganos colegiados, y con amplios elementos de discrecionalidad. La deliberación colegiada tiene su lugar, por supuesto, pero debe focalizarse en la definición de objetivos operativos, normas y procedimientos, y no en la aplicación de esas normas y procedimientos. Un proceso de reingeniería de procesos, facilitado por expertos externos de reconocida competencia en el tema, podría contribuir de manera importante a simplificar procesos, estructuras de gobernanza y mecanismos de toma de decisión en la institución.

6.8. Experimentación y flexibilidad

El nuevo marco legal autoriza al INA a realizar su misión utilizando herramientas novedosas. No solo se trata de hacer cosas que, por definición, no se han hecho antes, sino posiblemente de hacer cosas que van en contra de décadas de cultura y práctica institucional. Al enfrentar estos desafíos, es importante recordar que no hay curva de aprendizaje sin errores: la institución debe de estar preparada y dispuesta a aprender haciendo.

Lo anterior significa, concretamente, que cabe esperar que tanto los reglamentos de la ley como los procedimientos y prácticas institucionales que se deriven de ellos deban ser modificados y ajustados en repetidas ocasiones, conforme la institución, los empleadores y los estudiantes mismos descubren, conjuntamente, qué cosas funcionan

bien, cuáles se deben mejorar, y cuáles deben rehacerse por completo.

En la cultura institucional del sector público costarricense las actuaciones carentes de efectividad son perfectamente toleradas, pero se espera conformidad formal con normas y procedimientos. Parte de la transformación en el modelo de gestión del INA debe consistir en enfocarse en resultados, y en una disposición tanto de la Junta Directiva como de la administración del Instituto para experimentar, evaluar, aprender y hacer ajustes en todos los ámbitos del quehacer institucional según los resultados de la experiencia.

7. ¿PRÓXIMOS PASOS? POSIBLES REFORMAS ADICIONALES

7.1. Despolitización y reforma de la operación de la Junta Directiva

Como se señaló anteriormente, el legislador no aceptó las propuestas de despolitización de la gestión del INA tal y como estaban establecidas en el Proyecto de Ley 9931. Este es un tema sobre el que debe insistirse en el futuro, por las razones ya expuestas en la Exposición de Motivos de dicho proyecto de ley.

Aún más, parece aconsejable que la reforma en este campo vaya más allá de lo propuesto en ese proyecto. Concretamente, el INA cuenta con una Junta Directiva que sesiona semanalmente y que, entre otras, tiene la función de aprobar licitaciones públicas y emitir reglamentos operativos, como los que se han analizado en este documento. En otras palabras, se trata de una junta directiva que, por definición legal, se convierte en una coadministradora de la institución, en vez de actuar como un órgano de dirección superior que dirige y supervisa el trabajo de la administración.

La separación entre las funciones de dirección estratégica y administración es ampliamente recomendada en la literatura relevante, y las juntas directivas de grandes empresas y organizaciones sin fines de lucro suelen sesionar tres o cuatro veces al año, en sesiones que se dedican exclusivamente a cuestiones estratégicas, y con total exclusión de temas puramente administrativos.

7.2. Concentrar el INA en la planificación y supervisión de los SCFP

Tras la aprobación de la ley 9931, el INA puede hacer

contrataciones de personal a plazo fijo, financiar SCFP ofrecidos por instituciones externas, y constituir fideicomisos para distintos fines.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, se establece como regla general que el INA utilizará estos mecanismos únicamente cuando no esté en capacidad, por diversas razones, de brindar los servicios de manera directa. La provisión directa, en otras palabras, queda definida como la opción por defecto para la prestación de SCFP.

Los argumentos presentados en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 9931 sugieren que esto es un error: la velocidad del cambio tecnológico sugiere que, en todos los aspectos de capacitación práctica, la contratación de servicios de terceros debiera ser la opción preferida, de manera que los servicios se contraten en los campos que sean necesarios, cuando sea necesario hacerlo, y únicamente por el tiempo en que sean necesarios. La contratación de personal fijo debería limitarse a aquel requerido para la administración de la institución, así como el análisis del mercado de trabajo y la dirección estratégica de los SCFP en el país.

La experiencia internacional es consistente con esta recomendación. En tres de los países con mejores sistemas de formación y capacitación vocacional, a saber, Alemania, Finlandia y Corea (CEDEFOP, 2019, 2020; Ryu & Moon, 2015), instituciones públicas especializadas son responsables de la dirección estratégica de la formación y capacitación vocacionales, mientras que los SCFP son brindados por una amplia gama de proveedores públicos y privados, que en algunos casos incluyen cámaras empresariales o son provistos directamente por las empresas interesadas, bajo la supervisión y conforme a normativa uniforme definida por el sector público.

7.3. Evaluación de los proveedores de SCFP mediante evaluación de competencias de los graduados y récord de colocación en el mercado laboral

El recurso a SCFP provistos por proveedores privados brindará flexibilidad y capacidad de adaptación al INA, pero a la vez le impone la tarea de supervisar la calidad y relevancia de la formación y capacitación que ofrecen esos centros. Es importante trabajar tempranamente en métodos de evaluación que se focalicen en el cumplimiento de objetivos sustantivos, y no en revisiones formales y burocráticas.

La demostración de competencias mediante pruebas teórico-prácticas (o quizá exclusivamente prácticas en los niveles de calificación más bajos) pueden ser un

instrumento particularmente útil. En el caso alemán, por ejemplo, los estándares que deben cumplir los graduados de los programas de formación profesional que tienen lugar, en parte, en las empresas, son definidos por organizaciones empresariales y de trabajadores, tienen un alto nivel de exigencia, y son aplicados directamente por dichas organizaciones.

En Costa Rica, sin una tradición de aprendizaje y educación dual como la alemana, podría sin embargo avanzarse gradualmente hacia un sistema en que las mismas industrias, junto con sus trabajadores, definan los estándares de competencias aplicables a distintos puestos, particularmente si las políticas de formación y capacitación técnico-profesional se articular explícitamente con la política nacional de clústeres y con los clústeres en los diversos sectores de actividad económica.

7.4. Integración de la formación y capacitación vocacional con el resto del sistema educativo

En Costa Rica, los SCFP que ofrece el INA (o, bajo el nuevo marco normativo, los SCFP que ofrezcan instituciones privadas debidamente acreditadas por el INA) son una alternativa a la educación formal, conducen a la certificación de determinadas competencias, y no existen opciones para que los estudiantes que así lo decidan puedan aprovechar los conocimientos y destrezas adquiridas para continuar estudios más avanzados en el futuro.

En los tres países de referencia antes mencionados, a saber, Alemania, Finlandia y Corea, la educación vocacional y los SCFP están plenamente integrados dentro del sistema educativo general, y si bien los graduados de centros de secundaria técnica o vocacional, o de centros de capacitación vocacional postsecundaria pueden integrarse directamente al trabajo, también tienen la opción de continuar estudios de nivel terciario, ya sean de carácter técnico o académico. En la mayor parte de los casos, los estudiantes se incorporan por algún tiempo al mercado laboral antes de proseguir estudios de nivel superior.

Es decir, el estudiante que opta por una educación técnica secundaria o post secundaria no renuncia a estudios superiores, sino que amplía sus opciones: puede incorporarse al mercado laboral de inmediato, e incrementar sus destrezas y nivel técnico más adelante, puede incorporarse al mercado laboral sin seguir estudios de nivel superior más adelante (pero participando en

cursos de actualización continua) o puede continuar su trayectoria de aprendizaje y seguir con estudios técnicos de nivel superior.

Una integración semejante es necesaria en Costa Rica, particularmente si se aspira a que la educación técnica no sea percibida socialmente como una opción de segunda clase, de interés únicamente para quienes no lograron continuar con sus estudios, sino como un camino alternativo y flexible para la adquisición de destrezas de alto valor en el mercado de trabajo, así como para la adquisición posterior de cualificaciones especializadas y de estudios universitarios de carácter técnico o académico.

7.5. Separación de funciones

La capacitación para el empleo, la capacitación técnica de microempresas, incluyendo las unipersonales, y la incubación y posterior aceleración de empresas con potencial de crecimiento exponencial son tres tareas completamente distintas, con públicos distintos, y que además demandan de competencias distintas por parte de las instituciones públicas responsables de cada una de ellas. En el caso de la incubación y aceleración de empresas, además, ya existe una variedad de instituciones públicas y privadas que se dedican a esta tarea, con diversos grados de éxito.

El punto es que la ampliación de la misión del INA, que ahora debe cubrir, explícitamente, estos tres ámbitos de trabajo, puede contribuir a reducir su efectividad en todos ellos, y en el caso de la incubación y aceleración de empresas, constituye sin duda una duplicación de instituciones públicas ya existentes y que se dedican a esta tarea.

La atención de micro, pequeñas y medianas empresas, por otra parte, es responsabilidad del Ministerio de Economía, y si fuera del caso, tendría más sentido fortalecer las capacidades institucionales de ese Ministerio, para que pueda cumplir sus tareas en este campo con más solvencia, en vez de asignar al INA tareas que lo dispersan y pueden impedirle las ventajas que surgen de la especialización en una tarea específica, ya de por sí compleja y difícil.

La sugerencia, entonces, es considerar la posibilidad de hacer del INA una institución concentrada exclusivamente en la capacitación para el trabajo.

Se podría argumentar, sobre todo en lo referente al apoyo a las pequeñas y microempresas, que las instituciones

responsables carecen de los recursos o de la capacidad técnica para cumplir adecuadamente con esa labor. Ese sería, sin embargo, un argumento para reinventar la institucionalidad responsable del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, no para recargar tareas diversas en el INA, con el riesgo de hacerla perder foco y eficacia en su tarea fundamental: la formación y capacitación técnico-vocacional.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la aprobación de la Ley 9931, se han abierto las puertas para que el INA pueda responder de manera más oportuna a los requerimientos del mercado de trabajo, mediante la utilización de mecanismos de contratación de SCFP brindados por terceros, la contratación de personal por plazo fijo, y la extensión del servicio de becas y ayudas económicas a estudiantes que reciban SCFP ofrecidos por terceros, sujeto a la condición de que estén acreditados y tengan el aval técnico del Instituto.

Este cambio normativo se da en el contexto de un proceso de diálogo y construcción de consensos, que permitió que la reforma se aprobara sin conflictos internos en el INA ni oposición enconada en la Asamblea Legislativa, y dando por supuesto que el cambio en la normativa debía de ser seguido por la reforma del modelo de gestión del Instituto.

La tarea inmediata es hacer un éxito de la reforma, mediante una acelerada expansión de la atención de estudiantes, priorizados según su condición socioeconómica, son SCFP de alta demanda en el mercado, lo que equivale a decir, atendiendo de manera simultánea los requerimientos para el crecimiento y el incremento del sector productivo, tanto en su segmento orientado a las exportaciones (y en particular las exportaciones intensivas en conocimiento) como en los segmentos de empresas domésticas encadenadas con las exportadoras de media y alta tecnología, o bien orientadas al mercado regional o doméstico con alto potencial de crecimiento.

No debe perderse de vista, sin embargo, que tanto la reforma normativa como la del modelo de gestión deben entenderse como un primer paso en un proceso continuo de actualización y modernización de los SCFP y, de manera más amplia, de la formación y la educación técnica vocacional en el país. El camino debe continuar.

Durante la preparación de la reforma normativa y el proceso de diseño de la reforma del modelo de gestión, el INA ha tenido la sabiduría de hacerse acompañar y recibir asesoría experta de organizaciones internacionales, tales como la OIT, así como de instituciones de capacitación y formación profesional y agencias de empleo destacadas a nivel internacional. En esto, ha seguido el ejemplo de instituciones tales como Cinde y Comex, que se encuentran en constante intercambio, aprendizaje y comparación de experiencias con sus pares en el resto del mundo, y estableciendo a los mejores del mundo como sus “puntos de referencia” (benchmarking). Este mismo camino ha empezado a ser recorrido por el INA, y ese intercambio y cooperación con las mejores instituciones especializadas en SCFP debe continuar, en especial para la correcta implementación de la reforma.

Finalmente, y a pesar de las enormes dificultades que afronta toda intento de reforma institucional en Costa Rica, la reforma de la ley orgánica del INA, recién aprobada, debe entenderse cómo el inicio de un largo proceso de reforma institucional, no como su punto culminante. El camino por recorrer es largo, y el recorrido apenas empieza.

9. REFERENCIAS

Aedo, C., & Walker, I. (2012). Skills for the 21st Century in Latin America and the Caribbean. The World Bank.

Almeida, R., & Packard, T. (2018). Skills and Jobs in Brazil. An Agenda for Youth. World Bank.

Apella, I., Rofman, R., & Rovner, H. (2020). Skills and the Labor Market in a New Era. Managing the Impacts of Population Aging and Technological Change in Uruguay. (International Development in Focus). World Bank.

Beverinotti, J., Coj-Sam, J., & Solís, G. (2015). [Dualidad productiva y espacio de crecimiento para las PYMES en Costa Rica.](#)

CEDEFOP. (2019, September 2). [Vocational education and training in Finland.](#) CEDEFOP.

CEDEFOP. (2020, September 11). [Vocational education and training in Germany.](#) CEDEFOP.

CGR. (2017). Informe de auditoría operativa sobre el proceso de formulación de la oferta de educación

y formación técnica de campos educativos relevantes ofrecidos por el INA y el MEP. Contraloría General de la República.

CGR. (2020). Informe de auditoría operativa sobre la eficiencia y eficacia del servicio de capacitación y formación técnica profesional brindado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (DFOE-EC-IF-00025-2020).

Frost and Sullivan. (n.d.). [Industry 4.0, the Fourth Industrial Revolution. Challenges, Benefits, Adoption and How to Begin](#). (p. 14) [Frost and Sullivan White Paper]. Frost and Sullivan.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2011). [The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to Prosperity](#). Center for International Development at Harvard University.

Ivankovich, G., & Martínez, J. (2020). La productividad en Costa Rica. Estudios sobre la productividad. Academia de Centroamérica.

Monge-González, R., Crespi, G., & Beverinotti, J. (2020). [Confrontando el reto del crecimiento: Productividad e innovación en Costa Rica](#). Inter-American Development Bank.

O'Connell, S. D., Mation, L. F., Bevilacqua Teixeira Basto, J., & Dutz, M. A. (2017). [Can Business Input Improve the Effectiveness of Worker Training? Evidence from Brazil's Pronatec-MDIC](#) (SSRN Scholarly Paper ID 3011653). Social Science Research Network.

OIT. (2017). [El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe: Desafíos y lineamientos para su fortalecimiento](#) | OIT/Cinterfor.

Ryu, K., & Moon, H. (2015). Skills for Work. Knowledge Sharing Forum on Development Experiences: Comparative Experiences of Korea and Latin America and the Caribbean. (Discussin Paper IDB-DP-393). IDB.

Sabel, C. (2017). The new organization of production, PDPs and job creation. In The Lima Brainstorming Sessions. Productive Development, Inclusive Growth and Job Creation (pp. 58–78). ILO Regional Office for Latin America and the Caribbean.

Salazar-Xirinachs, J. M. (2022). El patrón de cambio estructural y de desarrollo de Costa Rica 1950-2018

y lecciones para el futuro. In Patrones de desarrollo económico en los seis países de América Central (1950-12018). Luces y sombras tras una trayectoria de siete décadas. CEPAL.

UNESCO-UNEVOC. (2020). UNESCO-UNEVOC study on the trends shaping the Future of TVET teaching. UNESCO.

World Bank. (2019). The Changing Nature of Work. World Bank.

World Bank. (2020). Demand-Driven Skills Training and Results-Based Contracting: Lessons for Youth Employment Programs. World Bank. <https://doi.org/10.1596/33556>

10. LEYES Y DECRETOS CONSULTADOS

Ley 6868, Ley Orgánica del INA. Se consultaron tanto la versión actualizada como la que estaba vigente antes de la aprobación de la Ley 9931.

Ley 9931, Ley de Fortalecimiento del INA.
Ley 9728, Ley de Educación y Formación Dual

Reglamento de acreditación y aval técnico de servicios de capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.

Reglamento de Adquisición del INA

Reglamento general de apoyos económicos para el bienestar estudiantil del INA

11. APÉNDICE 1: PERSONAS ENTREVISTADAS

- Andrés Romero, Presidente Ejecutivo del INA
- Andrés Valenciano, ex- Presidente Ejecutivo del INA
- Carlos Montenegro, Cámara de Industrias de Costa Rica
- Christian Sánchez, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
- Erik Sandoval, Asesor, INA
- Eugenio Quirós, Asociación de Empresas de Zonas Francas
- Fernando Vargas, CINTERFOR
- Francisco Muñoz, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
- Jose Salas, Cámara de Industrias de Costa Rica
- Martín Calderón, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
- Moisés Hernández, Asociación de Empresas de Zonas Francas
- Paul Fervoy, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
- Vanessa Gibson, CINDE

12. APÉNDICE 2:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEY ORGÁNICA DEL INA ANTES Y DESPUÉS DE LEY 9931

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
Artículo 1: Reformas a la Ley Orgánica del INA			
Artículo 2. Finalidad del INA			
El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad promover la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del pueblo costarricense.	El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica; las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para un trabajo de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Esto en todos los sectores de la economía, en aras de impulsar y contribuir al desarrollo económico y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.		Se aprobó sin cambios el texto propuesto. Nótese que además de incluir la consideración explícita de “mejorar las condiciones para un trabajo de calidad” se añaden “el emprendimiento y el desarrollo empresarial” que no formaban parte de la versión anterior de este artículo.
Artículo 3, atribuciones del INA, inciso l			
No existía	Coadyuvar en la inclusión e inserción laboral, en el autoempleo y en el desarrollo continuo en el empleo de las personas, a través del aprendizaje permanente, la capacitación y formación profesional para el desarrollo de competencias, la certificación de competencias, la reconversión y actualización, así como de acciones de intermediación laboral, orientación vocacional, profesional y laboral, seguimiento y otros servicios para el mejoramiento de la empleabilidad, en apego a los lineamientos de los ministerios rectores respectivos. Esto priorizando la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad e históricamente excluidas.	Coadyuvar en la inclusión e inserción laboral, en el autoempleo y en el desarrollo continuo en el empleo de las personas, a través del aprendizaje permanente, la capacitación y formación profesional para el desarrollo de competencias, la certificación de competencias, la reconversión y actualización, así como de acciones de intermediación laboral, orientación vocacional, profesional y laboral, seguimiento y otros servicios para el mejoramiento de la empleabilidad, en apego a los lineamientos de los ministerios rectores respectivos. Esto con un enfoque de inclusión social priorizando la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.	

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
Artículo 3, inciso m			
No existía	Realizar inteligencia e investigación, en términos de vigilancia estratégica, análisis de demanda ocupacional, prospectiva, entre otros, para la actualización y pertinencia de la oferta de servicios de la institución, en función de las dinámicas del mercado laboral y necesidades de las personas.		Aprobado sin modificaciones
Artículo 3, inciso j, párrafo 9			
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal cumplimiento de esta disposición...	La Junta Directiva del INA, la Presidencia y la Alta Gerencia velarán por el cabal cumplimiento de esta disposición...		El inciso j se refiere al cumplimiento de las obligaciones del INA en relación con el SBD. Se mantuvo el texto original, sin cambios. Es decir, no se incluyó a la Alta Gerencia.
Artículo 4. Dirección y administración superiores			
La dirección y administración superiores del Instituto Nacional de Aprendizaje estarán a cargo de: Junta Directiva, la Presidencia y la Alta Gerencia, las cuales deberán velar, en el ámbito de sus competencias, por la continuidad, eficiencia, adaptación al cambio, pertinencia e innovación constante de la institución.	La dirección y administración superior del Instituto Nacional de Aprendizaje estarán a cargo de: la Junta Directiva, la Presidencia y la Alta Gerencia, las cuales deberán velar, en el ámbito de sus competencias, por la continuidad, eficiencia, adaptación al cambio, pertinencia e innovación constante de la institución.		Se mantuvo el texto original, sin cambios
Artículo 7, Atribuciones de la Junta Directiva, inciso i			
Conocer el Informe anual del Presidente Ejecutivo.	Conocer el informe anual de la Alta Gerencia.	Conocer el informe anual administrativo de la Gerencia.	El texto del proyecto de leyes congruente con la propuesta, contenida más adelante y rechazada por el legislador, de convertir a la Alta Gerencia en superior jerárquico del INA. Habiéndose rechazado la propuesta de hacer de la Alta Gerencia el superior jerárquico de la institución, en el texto aprobado se mantiene la obligación de la Gerencia de presentar un informe anual ante la Junta Directiva, pero se acota, especificándose que se trata de un informe estrictamente administrativo.

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
Artículo 8, sesiones de la JD			
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez por semana y en forma extraordinaria siempre que lo considere necesario. Las sesiones serán convocadas por la persona a cargo de la Presidencia, de oficio o a solicitud de un mínimo de cuatro personas miembros. En casos de ausencias temporales de la persona a cargo de la Presidencia, no comprendidas en las situaciones contempladas en el Artículo décimo, la convocatoria la hará la persona en el cargo de Gerencia General y, en este caso, la Junta Directiva será presidida por la persona a cargo de la Vicepresidencia, que será elegida anualmente por la misma Junta de entre sus miembros. Por cada sesión completa, las personas directivas asistentes, excepto la persona a cargo de la Presidencia y los ministros o ministras de Estado o sus representantes, devengarán la dieta que señale la ley. El máximo de sesiones remuneradas que podrá celebrar la Junta Directiva al mes será de ocho, entre ordinarias y extraordinarias.	La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez por semana y en forma extraordinaria siempre que lo considere necesario. Las sesiones serán convocadas por la persona a cargo de la Presidencia, de oficio o a solicitud de un mínimo de cuatro personas miembros. En casos de ausencias temporales de la persona a cargo de la Presidencia, no comprendidas en las situaciones contempladas en el Artículo décimo, la convocatoria la hará la persona en el cargo de Gerencia General y, en este caso, la Junta Directiva será presidida por la persona a cargo de la Vicepresidencia, que será elegida anualmente por la misma Junta de entre sus miembros. Por cada sesión completa, las personas directivas asistentes, excepto la persona a cargo de la Presidencia y los ministros o ministras de Estado o sus representantes, devengarán la dieta que señale la ley. El máximo de sesiones remuneradas que podrá celebrar la Junta Directiva al mes será de ocho, entre ordinarias y extraordinarias.		Se mantuvo el texto original, sin cambios. Nótese que el proyecto de ley no proponía ningún cambio sustantivo, sino que se limitaba a proponer la utilización de un lenguaje que algunas personas consideran “inclusivo”.
Artículo 9. Normas que rigen la gestión de la Presidencia Ejecutiva. Inciso a.			
Será el funcionario de mayor jerarquía, cuyas funciones podrá delegar en sus inmediatos colaboradores de la Gerencia. Le corresponderá presidir la Junta Directiva y velar por la correcta ejecución de las decisiones de ésta, así como coordinar la acción del Instituto con las demás instituciones del Estado. Asimismo, tendrá las demás funciones que por ley estén reservadas al Presidente de la Junta Directiva y las que le asigne la propia Junta. Tendrá la representación legal del instituto.	Le corresponderá velar por el cumplimiento de los deberes y objetivos del Instituto Nacional de Aprendizaje, mantener la vinculación de la institución con el Poder Ejecutivo y someter a consideración de la Junta Directiva los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, así como dirigir los debates, tomar las votaciones y resolver los casos de empate mediante voto de calidad. Además, deberá dirigir los lineamientos estratégicos a la Alta Gerencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales y autorizar con su firma los documentos que determinen las leyes, reglamentos de la Institución y acuerdos de la Junta y ejercer las demás funciones	Tendrá las siguientes funciones y atribuciones: i. Presidir la Junta Directiva de la institución y ser el funcionario o la funcionaria de mayor jerarquía, cuyas funciones podrá delegar en sus inmediatos colaboradores de la Gerencia, cuando así corresponda. ii. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Instituto Nacional de Aprendizaje, con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, pudiendo otorgar todos los poderes requeridos para el correcto funcionamiento de la institución. iii. Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto Nacional de Aprendizaje, así establecidos en el Plan Estratégico Institucional o acordados	Nótese que, dejando de lado la descripción mucho más detallada de las normas, el cambio fundamental propuesto en el Proyecto de Ley fue rechazado: el Presidente Ejecutivo sigue siendo el superior jerárquico de la institución.

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
	y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos del Instituto y demás disposiciones pertinentes.	por la Junta Directiva. iv. Mantener la vinculación de la institución con el Poder Ejecutivo, así como la relación interinstitucional y sectorial que se requiera para el correcto funcionamiento de la institución. v. Someter a consideración de la Junta Directiva los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, así como dirigir los debates, tomar las votaciones y resolver los casos de empate mediante voto de calidad. vi. Dirigir los lineamientos estratégicos a la Gerencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales. vii. Autorizar, con su firma, los documentos que determinen las leyes, los reglamentos de la institución y los acuerdos de la Junta Directiva. viii. Ejercer la potestad disciplinaria, siendo responsable del agotamiento de la vía administrativa de esta. ix. Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley...	
Artículo 10. Ausencias del Presidente Ejecutivo			
En caso de ausencias justificadas del Presidente Ejecutivo, por más de treinta días y siempre que la fecha de reincorporación no pueda ser prevista, el Consejo de Gobierno podrá nombrar un sustituto hasta la reincorporación del titular.	En caso de ausencias justificadas de la persona en el cargo de Presidencia, por más de treinta días y siempre que la fecha de reincorporación no pueda ser prevista, el Consejo de Gobierno podrá nombrar una persona sustituta hasta la reincorporación del titular.		Se mantiene el texto original, sin cambios
Artículo 11. Gerencia			
La Gerencia estará compuesta por un gerente y dos subgerentes, uno técnico y otro administrativo, nombrados por la Junta Directiva, por mayoría no menor de cinco votos y por un período de cuatro años. Podrán ser reelectos para períodos sucesivos de igual duración, en la misma forma del nombramiento original. Para que los titulares de la Gerencia puedan ser removidos de sus cargos, deberá contarse con el voto concurrente de por lo menos seis miembros de la Junta Directiva, que consideren que existe mérito para la remoción.	El Instituto Nacional de Aprendizaje contará con una Alta Gerencia conformada por la persona en el cargo de Gerente General y dos subgerencias, las cuales deben ser nombradas por la Junta Directiva mediante votación con un mínimo de cinco votos a favor. Dicha votación deberá darse una vez que se haya realizado el proceso de selección respectivo, según disposiciones de este numeral. La persona en el cargo de Gerente General será la jefatura superior de todas las dependencias del Instituto Nacional de	El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) contará con una Gerencia conformada por la persona en el cargo de gerente general y, máximo, dos subgerencias; estos nombramientos se realizarán mediante concurso público que demuestre la idoneidad para el cargo y serán nombradas por la Junta Directiva mediante votación con un mínimo de cinco votos a favor. Dicha votación deberá darse una vez que se haya realizado el proceso de selección respectivo, según las disposiciones de esta ley.	La propuesta central del proyecto de ley, convertir al Gerente General en el superior jerárquico de la institución, fue rechazada por el legislador. El plazo de nombramiento, en vez de alargarse de 4 a 6 años, se redujo a tres. Se añadió, mediante incisos que no se incluyen en esta tabla, una descripción minuciosa de las atribuciones del Gerente General, que no existía en la versión anterior de la ley.

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
con el voto concurrente de por lo menos seis miembros de la Junta Directiva, que consideren que existe mérito para la remoción.	Aprendizaje y de su personal, excepto de la Auditoría, así como la responsable, ante la Junta Directiva, del eficiente y correcto funcionamiento administrativo de la Institución. Las dos personas Subgerentes serán las subjetas Superiores y actuarán bajo la autoridad jerárquica de quien ocupe la Gerencia General. Las personas en cargos de Alta Gerencia deberán tener una evaluación anual de desempeño a cargo de la Junta Directiva y serán nombradas por un período de seis años, pudiendo ser prorrogables por plazos iguales a este. Su remoción o prórroga deberá ser acordada por mayoría calificada de la Junta Directiva, según la evaluación de desempeño respectiva, pudiéndose además dar la remoción en cualquier momento si la Junta Directiva, motivada por algún cuestionamiento moral o legal, así lo decide.	La persona en el cargo de gerente general será la responsable, ante la Junta Directiva, del eficiente y correcto funcionamiento administrativo y operativo de la institución. Las dos personas subgerentes actuarán bajo la autoridad jerárquica de quien ocupe la Gerencia General. Las personas en los cargos que conforman la Gerencia deberán tener una evaluación anual de desempeño a cargo de la Junta Directiva y serán nombradas por un período de tres años, pudiendo ser prorrogables por plazos iguales a este. Su remoción o prórroga deberá ser acordada por mayoría calificada de la Junta Directiva, según la evaluación de desempeño respectiva, pudiéndose dar, además, la remoción en cualquier momento, si la Junta Directiva, motivada por algún cuestionamiento moral o legal, así lo decide. Quienes ocupen los cargos de gerente general y las dos subgerencias, a los que se refiere este artículo, tendrán un salario único o global, sin ningún componente o plus adicional, según las condiciones dispuestas en el Artículo 24 de esta ley.	
Artículo 12. Superior jerárquico de la Gerencia			
Los titulares de la Gerencia estarán subordinados a la Presidencia Ejecutiva.	Las personas titulares de la Alta Gerencia estarán subordinadas a la Junta Directiva.		<i>Se mantiene sin cambios la sección relevante del artículo original, aunque se modifican los requisitos académicos para los subgerentes</i>
Artículo 18. Adquisición de bienes y servicios			
La adquisición de bienes y servicios que requiera el Instituto, así como la venta de bienes y servicios que produzca con sus actividades de capacitación y formación profesional se regularán por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa.	Los reglamentos sobre contratación administrativa, tanto para la adquisición como para la venta de bienes y servicios, del Instituto Nacional de Aprendizaje no estarán sujetos a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de	La adquisición de bienes y servicios que requiera el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de contratación pública o administrativa. No obstante, para el equipamiento, los insumos y la infraestructura que se	<i>La propuesta de excluir al INA de los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa fue rechazada por el legislador. Sin embargo, en la compra de bienes y servicios requeridos para servicios de capacitación y formación profesional se permite al INA aplicar los</i>

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
	mayo de 1995, ni a otras leyes generales sobre contratación administrativa y sus respectivos reglamentos; pero se subordinarán a los principios generales de contratación, prohibiciones, incompatibilidades, sanciones y fiscalización que se disponen en el marco jurídico vigente sobre normas generales de contratación administrativa. El Instituto Nacional de Aprendizaje podrá administrar bienes en fideicomiso, crear fundaciones y, en general, celebrar todos los contratos permitidos por las leyes, necesarios para cumplir con sus objetivos, funciones y atribuciones. En el caso de fundaciones, estas solo podrán ser creadas para proyectos didácticos, de desarrollo empresarial y de venta de servicios ligados al cumplimiento de los fines y atribuciones de la institución.	requieran para la habilitación de servicios de capacitación y formación profesional a ser impartidos en la institución, o bien, para subcontratar dichos servicios con terceros cuando se determine técnicamente una incapacidad para responder a la demanda de estos oportunamente, independientemente del monto a contratar, el INA podrá realizar la contratación siguiendo las reglas del procedimiento de licitación abreviada o menor previstos en la legislación.	procedimientos de licitación abreviada, independientemente del monto de la contratación. Se acoge la propuesta de permitir la Instituto administrar bienes en fideicomiso, pero se rechaza la propuesta de permitirle crear fundaciones.
Artículo 21 bis. Becas y ayudas económica			
No existía	Cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje no tenga la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de capacitación y formación requerido por esta en un corto plazo, ya sea con su propio personal docente o mediante contratación de servicios, el Instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros, públicos o privados, prestatarios de estos servicios a elección de las personas, siempre y cuando se den las siguientes condiciones.		Se acoge sin modificaciones (en cuanto al encabezado) el texto del proyecto de ley, que se reproduce en su totalidad en la columna correspondiente. Este es uno de los cambios fundamentales en la reforma aprobada, ya que permite ampliar de manera inmediata el alcance y volumen de los servicios de capacitación y formación profesional mediante la utilización de los servicios de cualquier centro de capacitación que cumplan ciertos requisitos. En aras de la brevedad se reproducen solo los pasajes cruciales de los incisos en los que se definen las condiciones mencionadas al final del encabezado.
Inciso a. Condiciones que deben cumplir las personas		...deberá siempre priorizar en orden a las personas en condición de 1) pobreza extrema 2) pobreza 3) vulnerabilidad y 4) otros criterios, en ese orden de prioridad. Esto deberá ser comprobado mediante el estudio correspondiente o bien mediante el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios.	Este inciso presenta dos posibles problemas: a) las personas que cumplen con los requisitos necesarios para el desarrollo de las competencias requeridas por el sector productivo pueden, dependiendo de las competencias específicas, no pertenecer a los grupos definidos como prioritarios y b) la realización de estudios socio-económicos

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
			<i>no es una de las competencias centrales del Instituto, y la existencia del SINDER debería hacer innecesaria la realización de tales estudios.</i>
Inciso b. Requisitos de los centros de formación		El servicio de formación y capacitación postulado que brinde el centro de formación elegido debe cumplir con el estándar definido y avalado técnicamente de previo por el Instituto Nacional de Aprendizaje para tal efecto, de manera que se asegure el nivel de calidad en la prestación de dicho servicio.	<i>Es posible que, en muchos campos, en la frontera tecnológica, el INA no tenga la capacidad técnica para definir el estándar relevante, porque no tiene profesionales que estén trabajando en esa frontera tecnológica que, como se explica en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se desplaza con rapidez. En muchos campos tendría mucho más sentido adoptar los estándares internacionales ampliamente aceptados en cada industria relevante.</i>
Inciso e. Servicios prioritarios		El servicio de formación y capacitación formulado debe ser uno de los definidos como prioritarios por el Instituto Nacional de Aprendizaje, según la demanda del mercado laboral.	<i>Al momento de aprobarse el Proyecto de Ley, el INA no contaba con mecanismos y protocolos para evaluar sistemáticamente la demanda actual y futura del mercado laboral. En vez de pensar exclusivamente en evaluaciones que realiza el Instituto mismo, podría pensarse en mecanismos de colaboración público-privada mediante los cuales sean los sectores mismos los que definan las competencias en las que resulta prioritario incrementar o crear oferta de servicios de formación y capacitación profesional.</i>
Inciso f. Costo de los servicios		El costo o la tarifa que tenga el centro privado por el servicio de formación o capacitación para la beca no debe superar el monto que defina el Instituto Nacional de Aprendizaje como tope, según la valoración del mercado respectiva.	<i>Cumplir con este requisito obliga al Instituto a realizar estudios de mercado que no son parte de sus competencias centrales, y puede causar atrasos en la prestación de los servicios. Podría tener más sentido especificar técnicamente los servicios requeridos, incluyendo dentro de la especificación horarios y ubicación geográfica cuando sea relevante y abrir un concurso abierto a todas las entidades acreditadas ante el Instituto.</i>

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
Artículo 24. Régimen laboral			
Todos los funcionarios y empleados del Instituto Nacional de Aprendizaje estarán incorporados, en cuanto a nombramiento, remoción, calificación y valoración de puestos al Régimen de Servicio Civil y se regirán por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Se exceptúa al personal contratado para programas especiales, que, aunque estará clasificado de acuerdo en el régimen indicado y regulado por la Ley de Salarios, será nombrado y removido de acuerdo con la legislación interna que dicte el Instituto. El salario Mensual de los instructores en Formación Profesional no podrá ser inferior al que tengan los profesores de Enseñanza Técnica Profesional...El salario de los técnicos en Formación Profesional no podrá ser inferior a ochocientos colones mensuales, respecto al salario base de los instructores en Formación Profesional...El Presidente Ejecutivo, los titulares de la Gerencia y el Auditor, estarán excluidos del Régimen de Servicio Civil y de la Ley de Salarios de la Administración Pública.	El recurso humano del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) estará sometido a un régimen de empleo mixto, el cual garantice la idoneidad en la selección de las personas funcionarias y se regirá, en cuanto nombramiento, remoción y condiciones laborales, por las regulaciones que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, apruebe la Junta Directiva de la institución en total respeto de los derechos y garantías laborales; todo lo anterior de conformidad con la legislación laboral vigente. Esto, sin perjuicio de aquellas disposiciones que por la naturaleza pública de la Institución le puedan aplicar a su personal en el ejercicio de sus labores.	Párrafo 1 aprobado sin cambios, salvo la eliminación de la palabra “mixto”.	<i>Las reformas a este artículo logran tres cosas: a) Se crea un régimen de salario único para el INA, con reglas para la transición de los trabajadores contratados antes de la vigencia de la ley; b) Se excluye al INA, en materia laboral, de las regulaciones de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la Autoridad Presupuestaria y el Servicio Civil; c) Se autoriza al INA para realizar contrataciones al amparo del derecho laboral común, incluyendo contrataciones por tiempo definido. El régimen de salario único elimina la inercia al incremento de los salarios en el sistema de componentes que incluyen anualidades, y la exclusión del INA de la normativa de la Autoridad Presupuestaria y la Ley de Administración Presupuestaria le permitirán ejecutar su presupuesto sin limitaciones derivadas de consideraciones macroeconómicas ajenas a la institución. Sin embargo, el componente clave es la posibilidad de realizar contrataciones al amparo del derecho laboral común, incluyendo las contrataciones por tiempo definido. Nótese sin embargo que esa es simplemente una opción, que la institución puede utilizar o no utilizar, y hacerlo de manera intensiva o marginal. Dada la amplia discusión sobre la necesidad de que la oferta programática de la institución se adapte en tiempo real a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral, y la imposibilidad de que el personal de planta se mantenga permanentemente actualizado en la frontera tecnológica, las contrataciones de personal a plazo fijo, junto con la contratación de servicios de centros de capacitación externos, también a plazo fijo, deberían de ser la opción principal de la institución,</i>
	En materia de empleo público, el INA acatará los lineamientos y disposiciones que, en su condición de rector, emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en apego a la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas (Ley No. 9635), así como a otras leyes referentes o conexas a dicha rectoría. Esto sin detrimento de las disposiciones específicas que se definen en este artículo.	Párrafo 2 aprobado sin cambios.	
	Para los efectos de este numeral, se excluye al Instituto Nacional de Aprendizaje del sometimiento a las directrices, lineamientos y aprobaciones de la Autoridad Presupuestaria y, en general, de la sujeción a las disposiciones de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley No.8131) y sus reformas, salvo en lo concerniente al trámite de aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los Artículos 57 y 94 y título X de dicha ley. De igual forma, los trabajadores del INA quedarán excluidos del Régimen	Párrafo 3. En vez de “este numeral” se indica “creación, supresión y modificación de plazas, nombramiento y desvinculación de personal, así como todo lo referente a la definición de temas salariales aplicables a la institución”.	

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
	de Servicio Civil, de las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil (Ley No.1581) y su reglamento.	Párrafo 4. Después de “reformas” se añade: La remuneración de las personas servidoras, así como de jerarcas, titulares subordinadas y cualquier otra persona funcionaria institucional, no podrán superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos definida según las disposiciones de este artículo.	cuyo personal fijo dedicado a tareas de capacitación y formación debería ser mínimo (el grueso del personal debería de dedicarse a la gestión y dirección estratégica de los servicios de formación y capacitación técnica profesional).
	Corresponderá a la Junta Directiva definir la estructura salarial y los criterios que en materia de remuneraciones aplicarán al Instituto mediante un régimen de salario global o único, para lo cual al Instituto Nacional de Aprendizaje no le serán aplicables las regulaciones de la Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley No.2166) y sus reformas.	Párrafo 5. Se divide en tres párrafos, sin cambios sustantivos.	
	En materia de contratación y remuneración, el INA podrá aplicar a sus relaciones de empleo todas las figuras contractuales y modalidades de pago disponibles en el derecho laboral común. Por tanto, quedará facultado para realizar, entre otras modalidades, contrataciones por tiempo determinado, servicios especiales o por tiempo indefinido, cargos de confianza, pactar pagos mensuales, quincenales o semanales, por horas o por lecciones y, en general, podrá utilizar cualquier figura contractual o modalidad que sea necesaria en aras de garantizar la continuidad, eficiencia, adaptación al cambio y pertinencia de los servicios prestados por la institución, así como el cumplimiento de los fines del INA, siempre observando las regulaciones que, para cada caso, establece la normativa laboral vigente y aplicable.		
		Párrafos siguientes: normas relativas a los trabajadores contratados antes de la vigencia de la nueva ley.	

Texto original	Texto propuesto	Texto aprobado	Comentarios
	Artículo 2. Reforma a leyes conexas		
Se omiten de este resumen.			

Fuente: elaboración propia con base en la Ley Orgánica del INA vigente antes de la aprobación de la Ley 9931, el Proyecto de Ley 9931 y la versión actualizada de la Ley Orgánica del INA